

# 傭車の考え方と 利用運送の登録判断

全取引ケースの分類／登録要否の判定／申請様式と記入例

— 有限会社石名坂商事・株式会社石名坂 —

## この資料が答えること

1. 「傭車」とは法的に何か。どう見分けるか(3軸判定)。
2. ダンプの傭車で起こりうる**全13ケース**の適法・違法と根拠条文。
3. **有限会社石名坂商事**は貨物利用運送事業の登録をすべきか。
4. **株式会社石名坂(運送業の許可なし)**は登録をすべきか。
5. 必要な申請書・契約書・法定書面の**様式と記入例**。

## 会社名の後ろの表記について

本資料では、運送事業者の名前に(緑)＝一般貨物自動車運送事業の許可あり(事業用・緑ナンバー)、(白)＝許可なし(自家用・白ナンバー)を付けています。

**株式会社石名坂**は運送業の許可を持たない発注者なので、ナンバーではなく(真荷主)と表記しています(貨運法12条2項の「真荷主」)。

※様式の記入例の中は、そのまま書面として複製できるよう表記を入れていません。

作成日 2026年(令和8年)9月18日

法令基準日 2026年9月18日現在の施行法令(e-Gov法令検索の現行版)

主な根拠 貨物自動車運送事業法／貨物利用運送事業法／廃棄物の処理及び清掃に関する法律／土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法／中小受託取引適正化法／国土交通省Q&A・通達

関連資料 詳細版は社内リポジトリ docs/legal-research/ (00～12) を参照

本資料は社内検討用に法令・省庁公表資料を整理したものです。個別事案の最終判断、とくに「照会事項」と記した項目は、東北運輸局・岩手運輸支局および岩手県資源循環推進課への確認を経てください。

# 目次

## 第1部 備車の考え方 — 3軸で判定する

- 1 「備車」に法律上の定義はない
- 2 分水嶺となる3軸
- 3 3軸の組合せ早見表
- 4 混同されやすい条番号の注意

## 第2部 ダンプの備車 — 全13ケース

- 5 一覧表
- 6 ケース①～⑬ 詳細
- 7 品目別の備車可否マトリクス
- 8 積込み前の30秒チェック

## 第3部 利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

- 9 制度の全体像
- 10 判定フローチャート
- 11 【判定A】有限会社石名坂商事(緑)
- 12 【判定B】株式会社石名坂(親会社・運送業の許可なし)
- 13 親会社が登録した場合・しない場合の比較

## 第4部 様式と記入例

- 14 様式1 事業計画変更認可申請書
- 15 様式2 利用運送契約書(備車基本契約書)
- 16 様式3 法12条書面(真荷主との相互交付)
- 17 様式4 法24条2項書面(備車先への交付)
- 18 様式5 実運送体制管理簿
- 19 様式6 備車先 許可証提出依頼書・確認台帳
- 20 様式7 第一種貨物利用運送事業 登録申請書(親会社が必要になった場合)

## 第5部 着手順序と照会事項

- 21 スケジュール
- 22 運輸支局への照会事項

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 付録 | ケーススタディ — ダンプが3台足りない日                   |
| 23 | 前提 — その日の状況と登場人物                        |
| 24 | 配車の組み立て                                 |
| 25 | ① 運送申込書の記入例(株式会社石名坂(真荷主) → 石名坂商事(緑))    |
| 26 | ② 運送引受書の記入例(石名坂商事(緑) → 株式会社石名坂(真荷主))    |
| 27 | ④ 運送委託書の記入例(石名坂商事(緑) → 丸幸運輸(緑)・高新建材(緑)) |
| 28 | ⑤ 実運送体制管理簿の記入例                          |
| 29 | 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)に委託できない理由              |
| 30 | 引取販売への組み替え — 適法な形と、違法な買い戻し              |
| 31 | その日に打てる手                                |
| 32 | やってはいけない3つの変化球                          |
| 33 | もし荷物が碎石ではなく「がれき類」だったら                   |
| 34 | この例から持ち帰ること                             |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 付録 | 車持ち運転手を使うときの社会保険・労働保険       |
| 35 | 「週20時間以上は社会保険加入」は、正確ではありません |
| 36 | 第1段階 — そもそも労働者か             |
| 37 | 労働者の場合 — 何に加入するか            |
| 38 | 労働者でない場合 — 労災特別加入とフリーランス新法  |
| 39 | 労働者と評価されたときの遡及リスク           |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 付録 | ダンプの表示番号(ゼッケン)と自重計        |
| 40 | ゼッケンとナンバープレートは別物          |
| 41 | 指定申請の手続                   |
| 42 | 表示番号の中身 — 当社は「岩手(営) + 番号」 |
| 43 | 自重計・さし枠・土砂禁ダンプ            |
| 44 | 罰則と使用制限 — 労基法違反で5台が止まる    |
| 45 | 保有5台の自己点検表                |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 付録 | 利用運送の全パターン             |
| 46 | 制度は4つしかない              |
| 47 | 全パターン一覧 — 委託者7 × 委託先11 |
| 48 | 境界の3パターン — 軽貨物・水屋・フェリー |
| 49 | 第二種と、許可なしで集配できる特例      |
| 50 | 違法・グレーの類型              |



# 傭車の考え方 — 3軸で判定する

「傭車」という言葉だけでは適法か違法かが判断できません。ここでは、言葉ではなく取引の実態を3つの軸で分解し、どの法律関係に当たるのかを必ず特定できる手順を示します。

## 1 「傭車」に法律上の定義はない

「傭車」は業界の慣用語であり、貨物自動車運送事業法にも貨物利用運送事業法にも廃棄物処理法にも一度も出てきません。表記も「傭車」「庸車」「用車」が混在しますが、いずれも法的意味は変わりません。

問題は、現場で「傭車」と呼ばれている取引の中に、まったく違う4つ以上の法律関係が混ざっていることです。同じ「傭車」でも、適法なもの、100万円以下の罰金が科されるもの、事業停止処分の対象になるものが同居しています。

| 現場での呼び方            | 法律上の正体                     | 帰結                    |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 他社の緑ナンバーに運送を下請けさせる | 貨物自動車利用運送<br>(貨運法2条7項)     | 適法。事業計画変更認可が要る        |
| 水屋(利用運送専業者)に流す     | 利用運送の利用<br>(利用運送法2条7項)     | 第一種登録が別途必要            |
| 他社から運転手ごと車を借りる     | 労働者供給／偽装請負<br>(職安法44条・派遣法) | 原則アウト                 |
| 他社の車だけ借りて自社運転手が乗る  | 名義の利用等の禁止<br>(貨運法28条)      | 事業停止30日(3年内の再違反で許可取消) |
| 白ナンバー・一人親方に頼む      | 無許可事業者への委託<br>(貨運法65条の2)   | 100万円以下の罰金            |

### 結論

「傭車に出した／受けた」という言葉からは、適法性は一切判断できません。必ず次章の3軸に分解してください。

## 2 分水嶺となる3軸

どの類型に当たるかは、次の3つを確認すれば必ず特定できます。現場で迷ったら、この3つだけを聞いてください。

| 軸 | 問い                        | 意味するもの                                                                                                       | 根拠                    |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ① | 運送責任<br>荷主に対して運送債務を負うのは誰か | 最重要。事故・遅延・毀損のとき荷主から請求を受けるのは誰かを問う。<br>負う → 利用運送(登録・許可または認可が必要)。<br>負わない(仲介・紹介のみ) → 取次ぎ・マッチング(2003年に規制廃止。無規制)。 | 国交省 貨物利用運送事業Q&A A1・A3 |

|   |                                                   |                                                                                                                                           |                                      |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ② | <b>指揮命令・運行管理</b><br>運転者に指示を出し、点呼・日報・労働時間を管理するのは誰か | 受託者が自ら運行管理 → <b>適法な請負・利用運送</b> 。<br>委託者が受託者の運転者を <b>直接</b> 指揮命令 → <b>偽装請負＝労働者供給・労働者派遣</b> の疑い。<br>運行管理業務そのものを受託 → <b>貨運法29条1項の許可</b> が必要。 | 昭和61年労働省告示第37号 第2条1号／貨運法29条1項／職安法44条 |
| ③ | <b>車両の使用権原</b><br>運行供用者(車検証の使用・任意保険の被保険者)は誰か      | 実運送者が自己の事業用自動車を自己の事業として使用 → <b>適法</b> 。<br>許可者の緑ナンバーを、実質的に別の者が使用 → <b>名義貸し・事業の貸渡し(貨運法28条)</b> 。                                           | 貨運法28条1項・2項                          |

### 覚え方

適法な傭車＝「①は自社／②③は相手方」で完全に揃っている状態。

- ②だけが自社にずれる → 労働者供給・偽装請負
- ③だけが自社にずれる → 名義貸し
- ①も相手方にある → そもそも傭車ではなく単なる紹介(無規制だが手数料の根拠がなくなる)

## 3 3軸の組合せ早見表

| ①運送責任     | ②指揮命令・運行管理               | ③車両使用権原               | 法的評価と必要な手続                                             |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 委託者       | 受託者                      | 受託者(緑)                | <b>貨物自動車利用運送</b> ／適法。事業計画変更認可(貨運法9条1項)                 |
| 委託者       | 受託者                      | 受託者(利用運送事業者)          | <b>利用の利用</b> ／ <b>第一種貨物利用運送事業の登録</b> (利用運送法3条1項)       |
| 委託者は負わない  | —                        | —                     | 取次ぎ・マッチング／ <b>無規制</b> (2003年に貨物取次事業の規制廃止)              |
| 委託者       | <b>委託者</b> が受託者の運転者を直接指揮 | 受託者                   | <b>偽装請負＝労働者派遣・労働者供給の疑い</b> (昭61労働省告示37号)               |
| 委託者       | 委託者                      | <b>委託者</b> (借りた緑ナンバー) | <b>名義貸し・事業の貸渡し</b> (貨運法28条)                            |
| 受託者が荷主に直接 | 受託者                      | <b>委託者の許可名義</b>       | <b>名義貸し</b> (貨運法28条1項。名宛人は名義を貸す側)／事業停止30日、3年内の再違反で許可取消 |
| 委託者       | 受託者                      | <b>白ナンバー・未届出軽貨物</b>   | <b>無許可事業者への委託</b> (貨運法65条の2)／ <b>100万円以下の罰金</b>        |

## 4 混同されやすい条番号の注意

### 名義貸しは「27条」ではなく「28条」

令和6年法律第23号による改正で条が繰り下がり、**名義の利用等の禁止は旧27条から現行28条**になりました。古い書籍・ウェブ記事・社内資料は27条のままのものが多く、引用時にご注意ください。

同様に、**荷主勧告は現行65条**（64条は「荷主の責務」）です。従来「64条の荷主勧告」と説明されてきたものは65条に移っています。

## ダンプの傭車 ― 全13ケース

現場で起こりうる取引形態を網羅的に分解しました。各ケースについて、3軸の値・適法性・根拠条文・罰則・実務上の注意を示します。自  
社が**出す側・受ける側**の双方を扱います。

### 5 一覧表

| # | 類型                     | ①責任       | ②指揮 | ③車両 | 判定         | 要点                                                                   |
|---|------------------------|-----------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ① | 純粋な傭車<br>他社の緑ナンバーに下請け  | 自社        | 相手  | 相手  | ○          | 本命。事業計画に記載＋ <b>変更認可</b> があれば適法                                       |
| ② | 傭車を受ける側                | 元請        | 自社  | 自社  | ○          | 適法。書面の受領と元請への通知義務あり                                                  |
| ③ | 多重下請け(2次・3次)           | 自社        | 相手  | 相手  | △          | 「二以上の段階にわたる委託」を制限する努力義務(貨運法23条の4)。罰則・行政処分はない                         |
| ④ | 共同運行・配車融通              | 双方        | 各自  | 各自  | ○          | 実態が①か②に整理できればよい。曖昧なまま運用しない                                           |
| ⑤ | 区間委託(相次運送)             | 連帯        | 各自  | 各自  | ○          | 荷送人のために各社が相次いで引き受ける形なら商法579条3項の連帯責任。 <b>産廃では排出事業者が区間ごとに直接契約する別形態</b> |
| ⑥ | 白ナンバーへの委託              | —         | —   | —   | ×          | <b>貨運法65条の2／100万円以下の罰金</b> 。2026年4月1日施行済                             |
| ⑦ | 軽貨物(黒ナンバー)<br>未届出者への委託 | —         | —   | —   | ×          | 同上。届出済みかを必ず確認                                                        |
| ⑧ | 一人親方・持込み運転手            | 自社        | 自社  | 本人  | ×～△        | 実態が雇用なら労基法・社保。緑ナンバー個人事業主なら①と同じ                                       |
| ⑨ | 車両だけ借りる                | 自社        | 自社  | 貸主  | ×          | <b>貨運法28条(名義の利用等の禁止)</b> 。岩手県・盛岡市の産廃許可申請の注意事項にも「緑ナンバーの賃借不可」と明記       |
| ⑩ | 運転手付き車両リース             | 自社        | 自社  | 貸主  | ×          | 労働者供給(職安法44条)。派遣なら派遣許可が必要                                            |
| ⑪ | 常用・日極め                 | 曖昧        | 荷主  | 相手  | △          | 指揮命令が荷主に移ると偽装請負。時間制運賃として整理する                                         |
| ⑫ | 才取り(口銭のみ)              | 名目上<br>自社 | 相手  | 相手  | △          | ①に整理できれば○。できなければ無登録の利用運送                                             |
| ⑬ | 産廃の傭車                  | 自社        | 相手  | 相手  | <b>要承諾</b> | <b>再委託</b> に該当。廃掃法14条16項の原則禁止＋令6条の12の要件を全部満たす必要                      |

6 ケース①～⑬ 詳細

① 純粋な傭車 — 他社の緑ナンバーに下請けさせる

適法

|                    |                         |                        |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ① 運送責任<br>自社が荷主に負う | ② 指揮命令・運行管理<br>傭車先が自ら行う | ③ 車両使用権原<br>傭車先(緑ナンバー) |
|--------------------|-------------------------|------------------------|

法的正体:貨物自動車利用運送(貨運法2条7項)。一般貨物自動車運送事業者が、他の一般貨物・特定貨物自動車運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送することをいいます。

必要な手続:一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可(貨運法9条1項)。「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」は事業計画の法定記載事項(法4条1項2号)であり、「無」→「有」への変更は**届出ではなく認可**です。

貨物利用運送事業法の登録は**不要**です。同法19条が「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない」と定めているためです。

**重要な分岐 — 委託先が「水屋」(利用運送事業者)の場合**

貨運法2条7項の括弧書きは「自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く」としています。つまり**委託先が自ら車を持たない利用運送事業者(水屋)の場合、貨物自動車利用運送に当たらず、利用運送法19条の適用除外が働きます**。この場合は**第一種貨物利用運送事業の登録(利用運送法3条1項)が別途必要**です(国交省Q&A A45・A4)。無登録営業は**1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金**(同法62条1号)。

無認可のまま傭車を出していた場合:行政処分基準の別表で「法第9条第1項(施行規則第2条第1項第8号:貨物自動車利用運送を行うかどうかの別)事業計画変更認可違反」として**初違反10日車／再違反20日車**。巡回指導38項目のⅠ-6(本社巡回に限る)で「事業計画変更認可申請書」が確認帳票に挙げられており、**巡回指導で発見される可能性が高い**です。無認可の事業計画変更自体にも100万円以下の罰金(法75条2号)。

根拠:貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項・75条2号／貨物利用運送事業法3条1項・19条・62条1号／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A4・A45／行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(別表)

② 傭車を受ける側 — 他社から下請けする

適法

|                    |                      |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| ① 運送責任<br>元請が荷主に負う | ② 指揮命令・運行管理<br>自社が行う | ③ 車両使用権原<br>自社(緑ナンバー) |
|--------------------|----------------------|-----------------------|

自社の一般貨物許可の範囲内で行う**実運送**です。追加の許認可は不要です。

ただし**受ける側にも義務があります**。

- 法24条2項書面の受領:元請から法定事項を網羅した書面の交付を受ける。写しの1年間保存義務は交付した元請側にありますが(規則13条の7第3項)、受ける側も実務上保管しておく。
- 実運送情報の通知義務(法24条の5第4項):元請に対し、自社が実運送を行う旨等を通知する(Q&A 問4-5)。
- 元請連絡事項の受領(法24条の5第2項):元請の連絡先、**真荷主の商号又は名称**、自社の請負階層の通知を受ける。
- さらに下へ流す場合の通知義務(法24条の5第3項):元請連絡事項と委託先の請負階層を通知。
- 実運送体制管理簿の作成義務はない(Q&A 問4-5)。作成義務者は真荷主から引き受けた元請事業者です。

中小受託取引適正化法(2026年1月1日施行)の保護:元請の資本金と自社の資本金の組合せ(元請3億円超⇔自社3億円以下／元請1千万円超3億円以下⇔自社1千万円以下。資本金基準が適用されない場合は従業員300人超⇔300人以下)に当てはまれば、自社は中小受託事業者として、**役務提供日から60日以内の支払、遅延利息年14.6%、手形払の禁止、振込手数料の相手方負担、協議に応じない一方的な代金決定の禁止**を主張できます。

根拠:貨運法24条2項・24条の5第2項3項／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-5／中小受託取引適正化法3条・5条・6条

### ③ 多重下請け — 2次請け・3次請け

要注意

禁止はされていませんが、努力義務による抑制がかかっています。貨運法23条の4により、真荷主から引き受けた運送について 他の貨物自動車運送事業者の運送を利用するときは、「二以上の段階にわたる委託」を制限するために必要な措置を講ずる努力義務が課されます(2026年4月1日施行。国交省はこれを「再委託の回数を2回以内」と説明)。名宛人は一般貨物事業者・第一種貨物利用運送事業者のほか特定貨物・軽貨物にも準用され、**真荷主から引き受けた運送に限定**されています。

**請負階層のカウント方法**(Q&A 問4-9)：元請の委託先が**1次請け**、1次請けの委託先が**2次請け**。運送契約が締結されるたびに次数が増えます。マッチングサービス事業者は、第一種貨物利用運送事業者であればカウントし、そうでなければカウントしません(問4-9-2)。**荷主の物流子会社も、運送契約を締結する以上カウントします。資本関係があっても同じです**(問4-9-3)。

階層が深くなるほど運賃が目減りし、実運送体制管理簿への記載も煩雑になります。**備車先を特定少数に固定**するのが、コンプライアンス上も収益上も有利です。

根拠：貨運法23条の4／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問4-9・問4-9-2・問4-9-3／国交省報道発表(令和7年11月21日)

### ④ 共同運行・配車融通 — 繁忙期にお互い車を出し合う

適法(整理が必要)

「お互い様」で車を融通し合う慣行ですが、**法的にはその都度どちらかが①(出す側)でどちらかが②(受ける側)になっているだけです**。「共同運行」という独立した法形式はありません。

**整理のしかた**：基本契約書を1通交わし、「甲が乙に委託する場合」「乙が甲に委託する場合」の双方を規定します。その都度どちらが元請かを運送依頼書で明示し、単価・責任分担を確定させてください。

#### 曖昧なまま運用した場合のリスク

誰が荷主に責任を負うか決まっていないと、事故時に双方が「相手の責任」と主張し、結果として**運送契約の当事者(運送責任者)が特定できず、双方が責任を追及されること**になりかねません。また、自社が元請だったのに事業計画変更認可を受けていなければ、そのまま①の無認可違反になります。

根拠：貨運法2条7項・9条1項

長距離を複数社で区間分担する形態です。荷送人のために各運送人が相次いで一部を引き受ける形(相次運送)なら、各運送人は連帯して損害賠償責任を負います(商法579条3項)。一方、元請が自己の名で各区間を下請させる形なら、荷主に対しては元請が全区間の責任を負い、下請とは求償の関係になります。

#### 求償には期間制限がある — 備車実務で決定的に重要

- **商法584条3項**: 直ちに発見できない損傷・一部滅失について、下請運送人の責任を追及するための通知期間(本来は引渡日から2週間)が、**元請が荷受人から通知を受けた日から2週間**まで延長される。この期間内に下請へ通知しないと下請の責任が消滅する。
- **商法585条3項**: 下請運送人の責任は引渡日から1年で消滅するが(裁判上の請求が必要)、**元請が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から3か月**まで延長される。この期間内に裁判上の請求をしないと下請への求償はできなくなる。

#### 産業廃棄物の区間委託は「備車」とは別の形態

産廃の区間委託は、**排出事業者が区間ごとの運搬業者とそれぞれ直接契約する**形態で、再委託とは別物です(東京都Q&A問15・大阪府FAQ Q51)。区間の引継ぎは**いずれかの業者の積替え保管許可施設**で行う必要があります。当社の許可には積替え保管が含まれていないため、**当社施設での積替えはできず**、相手方が積替え保管許可を持つ場合に限られます。また、当社が自己の名で区間を下請させる形は区間委託ではなく**再委託**になります(ケース⑬)。

根拠: 商法579条3項・584条3項・585条3項／廃棄物処理法14条1項・14条16項・施行令6条1項1号ハ／東京都「産業廃棄物の処理委託契約に関するQ&A」問15

## ⑥ 白ナンバー(自家用ダンプ)への委託

違法・罰金100万円

### 貨運法65条の2(2026年4月1日施行済)

「何人も、次のいずれかに該当する者に貨物の運送……を委託してはならない。一 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を営業者 二 第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を営業者 三 第36条第1項前段の規定に違反して貨物軽自動車運送事業を営業者」

罰則:100万円以下の罰金(法75条14号)。両罰規定あり(法80条)。「何人も」なので、親会社が直接白トラに頼んだ場合は親会社が処罰対象になります。

#### 碎石・建設の現場で特に危険な理由

- 土木業者・造園業者・個人が「自社の工事に使う土砂を運ぶ」ために持つ**自家用ダンプが大量に存在する**。
- ダンプ規制法の表示番号(ゼッケン)は白ナンバーの自家用ダンプにも付いている**(同法3条1項が届出と指定申請を義務づけている)。**ゼッケンが付いていても緑ナンバーとは限りません**。
- 「応援に来てもらった」「手伝ってもらった」という名目で、書面もなく現金精算している慣行。

適法／違法の境界(Q&A 問5-2):「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物の運送を行う場合」は許可・届出が必要。一方、運送行為が**自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われ、名目の如何にかかわらず運送の対価としての有償性が認められない場合**は不要。個別判断は最寄りの地方運輸局へ。

対策:備車先全社から**一般貨物自動車運送事業許可書の写し**を徴求し、**車検証(事業用)**と運行車両のナンバーを突合してください。基本契約書に「受託者は一般貨物自動車運送事業の許可を有していることを表明・保証し、許可の取消・停止があった場合は直ちに通知する」旨の条項を入れます(様式2 第2条参照)。

根拠:貨運法65条の2・75条14号・80条／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問5-2／ダンプ規制法3条1項

## ⑦ 軽貨物(黒ナンバー)未届出者への委託

違法・罰金100万円

⑥と同じく貨運法65条の2第3号(法36条1項前段の届出違反者)に該当し、**100万円以下の罰金**です。

なお、**軽自動車は貨物利用運送事業法上の「実運送事業者」に当たりません**(Q&A A1)。したがって軽貨物事業者を利用しても「貨物利用運送事業」にはならず、第一種登録の対象外という**制度上の空白**が生じています。逆にいえば、事業計画変更認可の対象にもならないため、**委託先が届出済みかどうかの確認だけが唯一の防御**になります。

ダンプ業務では通常使いませんが、小口の配送や書類搬送で使う場合は届出の有無を確認してください。

根拠:貨運法36条1項・65条の2第3号・75条14号／貨物利用運送事業Q&A A1

## ⑧ 一人親方・持込み運転手

実態次第で×～△

2つに分かれます。

| 実態                            | 判定 | 理由と手当て                                                          |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 本人が一般貨物許可を持つ個人事業主（緑ナンバー）      | ○  | ケース①と同じ。事業計画変更認可の範囲内で適法に備車できる                                   |
| 本人は白ナンバー、または許可を持たない           | ×  | ケース⑥。貨運法65条の2／100万円以下の罰金                                        |
| 車は本人名義だが、当社が点呼・日報・労働時間を管理している | ×  | ②の軸が自社にずれている。労働基準法上の労働者と評価され、社会保険・時間外割増・年次有給休暇の遡及リスク（35～39章で詳述） |

**裁判例：**最判平成8年11月28日（横浜南労基署長（旭紙業）事件）は、自己所有のトラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について、労災保険給付の可否をめぐる **労働基準法上の労働者に当たらない**としました。もっともこれは、業務遂行の指示が特段なく、時間的・場所的拘束が一般の従業員に比べて緩やかだったという事案です。 **当社が日々の配車・時間・ルートを細かく指示していれば、結論は逆になり得ます。**

根拠：貨運法65条の2／最一小判平成8年11月28日（労判714号14頁・判時1589号136頁）／労働基準法9条

## ⑨ 車両だけ借りる — 他社の緑ナンバー車に自社運転者が乗る

違法・事業停止

|              |                   |                         |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| ① 運送責任<br>自社 | ② 指揮命令・運行管理<br>自社 | ③ 車両使用権原<br>貸主 ← ここがずれる |
|--------------|-------------------|-------------------------|

**貨運法28条（名義の利用等の禁止）**の問題です。他社の緑ナンバーを、その許可者以外の者が事実上自己の事業に使用する形態だからです。28条の名宛人は**名義を貸す側（貸主）**で、処分基準では**原則30日間の事業停止**、3年以内の再違反で許可取消。刑事罰は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科（法70条2号・3号）。借りる側の当社は、緑ナンバーなしに自社の事業として運送する形になるため、事業計画（車両数）違反や無許可営業の評価を受けるおそれがあります。

### 訂正 — 「緑ナンバーの賃借不可」の出典

「緑ナンバーの車両を賃借して使用することはできません」という文言は、**岩手県**「収集運搬業許可申請にあたっての注意事項」（R8.4改訂版）と**盛岡市**の同名文書の**双方**にあります。いずれも産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引であって、貨運法上の通知ではありません。法的根拠は**貨運法28条**で、都道府県の運用に関係なく全国一律に適用されます。

**適法にする方法：**車両を借りるのではなく、**自社の事業用自動車として登録する**（リース契約により使用権原を取得し、車検証の使用者を自社とし、事業計画の車両数変更を行う）ことです。これなら③が自社になり、②③とも自社で揃うため、単純に自社の実運送になります。

根拠：貨運法28条1項2項・70条2号3号／「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（国自安73号・国自貨77号・国自整67号）5(1)⑥⑦・6(1)④／岩手県・盛岡市「収集運搬業許可申請にあたっての注意事項」

## ⑩ 運転手付き車両リース — 運転手だけ借りる

違法の疑いが濃い

「運転手ごと貸してもらう」形態です。**職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)**に触れます。

**労働者派遣なら可能か**：運転業務は労働者派遣法4条1項の**適用除外業務ではありません**。したがって、貸主が**労働者派遣事業の許可**を持ち、派遣契約として適正に行えば法的には可能です。ただし実務上、運送会社が派遣許可を持っている例はほとんどなく、**現実的な選択肢ではありません**。

**請負との区別**：昭和61年労働省告示第37号が基準です。受託者が①業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行い、②労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行い、③服務規律に関する事項・労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと、かつ④資金を自己の責任で調達・支弁し、⑤法律上の事業主責任を負い、⑥機械・設備・資材を自己の責任で調達するか、自ら行う企画又は専門的な技術・経験に基づいて業務を処理すること等を満たさなければ、請負ではなく労働者派遣と扱われます。

### 現場での見分け方

当社の配車担当が、備車先の運転者に**直接**「次はあの現場に行って」と指示していれば、その時点で②の軸が自社にずれています。指示は必ず**備車先の運行管理者を経由**させてください。

根拠：職業安定法44条／労働者派遣法4条1項・施行令2条／昭和61年労働省告示第37号第2条

## ⑪ 常用(じょうよう)・日極め — 「1日いくら」で現場に張り付く

整理次第

砕石・土木の現場で最も多い形態です。「今日は1日この現場で回ってくれ」という発注で、**荷主や元請の現場監督が直接ダンプに指示を出す**ため、②の軸が委託者側・荷主側に滑りやすいのが問題です。

| やり方                                                                    | 判定 | 整理の内容                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 運送契約として <b>時間制運賃</b> で受発注し、 <b>運行管理は備車先が行う</b> 。現場での指示は往復地点・回数の連絡にとどめる | ○  | 標準的な運賃の <b>時間制運賃</b> を適用。書面に「積み込み・取卸しが発生する旨」を明記すれば、対価を運賃に包含してよい(Q&A 問2-4) |
| 現場監督が運転者に直接、作業内容・休憩・終業時刻を指示する                                          | ×  | 偽装請負(ケース⑩)。37号告示の要件を満たさない                                                 |

**実務上の手当て**：作業指示は必ず**備車先の配車担当・運行管理者を経由**させ、現場では「次は○○ヤードから○○現場へ」という運送区間の連絡に限定します。始業・終業・休憩の管理は備車先が行う旨を基本契約書に明記してください。

根拠：昭和61年労働省告示第37号／標準的な運賃(令和6年国土交通省告示第209号)／改正貨物自動車運送事業法Q&A 問2-4

自社の車を一切使わず、受けた仕事をそのまま他社に流して差額(口銭)を取る形態です。①の軸をどう扱うかで結論が分かります。

| 実態                                        | 判定 | 必要な手続                                      |
|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 荷主に対して <b>自社が運送責任を負う</b> 。委託先は緑ナンバーの運送会社  | ○  | ケース①。事業計画変更認可                              |
| 荷主に対して <b>自社が運送責任を負う</b> 。委託先は水屋(利用運送専業者) | △  | 第一種貨物利用運送事業の登録                             |
| 荷主に対して <b>運送責任を負わず</b> 、紹介・取次ぎに徹する        | ○  | 無規制(2003年に貨物取次事業の規制廃止)。ただし手数料の契約上の根拠を明確にする |

#### 「責任を負わない」は口約束では通らない

運送状・請求書の名義が自社になっていれば、事故時には荷主から自社に請求が来ます。取次ぎで通すなら、**荷主と実運送会社との間に直接の運送契約が成立している**ことを書面で明示し、自社は手配手数料のみを請求する形にしてください。曖昧なまま口銭を取っていると、**無登録・無認可の利用運送**と評価されます。

根拠：貨物利用運送事業Q&A A3・A4・A45／貨運法2条7項・9条1項

産業廃棄物の収集運搬を他社に備車に出す行為は、貨運法上は①と同じ貨物自動車利用運送ですが、**廃棄物処理法上は「再委託」に当たります。**

**廃掃法14条16項**：産業廃棄物収集運搬業者は、受託した収集運搬を**他人に委託してはならない**。ただし、**政令で定める基準に従って委託する場合**その他環境省令で定める場合はこの限りでない。違反は**3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金**（法26条1号）。

#### 重要な訂正 — 「原則違法」ではありません

以前「産廃の備車は原則違法」とお伝えしましたが、これは言い過ぎでした。**令6条の12の再委託基準を全部満たせば適法に実施できます**。また、「緊急時に限る」という要件は法令上どこにもありません。それは東京都・大阪府などの行政指導上の運用方針であって、法律の要件ではありません。**岩手県の手引には法令どおりの再委託要件が記載されていますが、緊急時限定等の運用方針は記載されていません（照会事項）。**

#### 令6条の12の再委託基準（すべて満たすこと）

1. 再委託先が、その産業廃棄物について**収集運搬業の許可を有していること**。
2. **排出事業者（原委託者）から、あらかじめ書面による承諾を受けていること**。
3. 承諾書に、廃棄物処理法施行規則10条の6の6の**法定4項目**が記載されていること（委託した産業廃棄物の種類及び数量／受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／再受託者の氏名又は名称・住所・許可番号／承諾の年月日）。
4. 再受託者との間で、**法定事項を含む書面による委託契約**を締結し、許可証の写しを添付すること（令6条の12第4号→令6条の2第4号、規則8条の4・8条の4の2）。
5. 再受託者に産廃を引き渡す際、**排出事業者との委託契約書に記載された種類・数量、運搬の最終目的地、処分場所等**（令6条の2第4号イ～ハ・ホ）を記載した文書を交付すること（令6条の12第2号）。
6. 再受託者との委託契約書は契約終了から**5年間保存**（規則8条の4の3）。承諾書の写しの5年保存義務は排出事業者側にあるが（令6条の2第6号・規則8条の4の4）、当社も写しを保存する。

**当社の状況**：これまで再委託を行った実績はありません（是正対応は不要）。論点は**今後これを使えるようにしておくか**です。使えるようにする場合は、**排出事業者との委託契約書に再委託の承諾手続を織り込む**ところから始める必要があります（詳細は社内資料 06 の補記を参照）。

#### 絶対にやってはいけないこと

承諾書なしに産廃を他社ダンプに積みせること。当社は**法14条16項違反**、無許可の受託者は**法14条15項違反（5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金）**に問われます。排出事業者は、無断再委託では当然には罰則の対象になりませんが、委託先の処理状況の確認努力義務（法12条7項）や、不適正処理が起きた場合の措置命令（法19条の5・19条の6）で巻き込まれます。

根拠：廃掃法12条7項・14条15項・14条16項・19条の5・19条の6・25条1項13号・26条1号／令6条の2第4号6号・6条の12／規則8条の4・8条の4の2・8条の4の3・8条の4の4・10条の6の6／岩手県 産業廃棄物処理の手引

## 品目別の備車可否と現場チェック

同じダンプ・同じ相手でも、**積む物が変わると適用される法律が変わります**。ここが現場で最も事故が起きやすい点です。

### 7 品目別の備車可否マトリクス

| 品目               | 廃棄物処理法   | 備車  | 根拠・注意点                                                                   |
|------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 碎石・砂利・砂<br>当社の主力 | 対象外(有価物) | ○   | 販売の目的物たる商品。 <b>貨運法だけを見ればよい</b> 。再委託禁止は及ばない                               |
| 土砂・建設発生土         | 対象外      | ○   | 昭和46年環整43号により土砂は廃棄物に当たらない。搬入先の盛土工事が規制区域内なら <b>盛土規制法</b> の許可が工事主に必要な場合がある |
| アスファルト合材・生コン     | 対象外(商品)  | ○   | 製品。品質保持のための時間管理が契約上の論点                                                   |
| 再生碎石(RC-40等)     | 製品化後は有価物 | ○   | 原料のコンクリートからは産廃。 <b>有価物性は個別判断(照会事項)</b>                                   |
| 有価スクラップ(鉄屑等)     | 対象外      | ○   | 逆有償で動く場合は産廃に転じる(ただし鉄くず等は「専ら物」で、専ら業者は収集運搬業許可不要:法14条1項ただし書)                |
| 石灰石・けい砂          | 対象外      | ○   | 砂利状・碎石状のものは <b>ダンプ規制法施行令1条4号で「土砂等」</b> (碎石・砂利・砂そのものは法2条1項で土砂等)           |
| がれき類             | 産業廃棄物    | 再委託 | 承諾書必須。建設工事は <b>元請が排出事業者</b> (廃掃法21条の3)                                   |
| 汚泥・建設汚泥          | 産業廃棄物    | 再委託 | 建設汚泥処理物の扱いは環循規発第2007202号                                                 |
| 燃え殻・ばいじん・鉱さい     | 産業廃棄物    | 再委託 | 許可品目に含まれているか許可証で確認                                                       |
| 逆有償で動くもの         | 産業廃棄物    | 再委託 | 環廃産発第050325002号 第四。 <b>運賃が売却代金を上回れば産廃</b>                                |

#### 当社にとっての含意

主力業務である親会社・株式会社石名坂(真荷主)の**碎石配送は有価物の運送**です。したがって、産業廃棄物の再委託禁止(廃掃法14条16項)は一切かかりません。碎石の備車は、純粋に貨物自動車運送事業法の枠内で処理できます。産廃の再委託の論点は、**当社の業務全体から見れば副次的**です。

### 8 積み込み前の30秒チェック

運転席・配車室に掲示して使ってください。

#### 1行ルール

**「緑ナンバーか」「誰が指示を出すか」「誰の車か」— 3つ揃って初めて備車。**

☐ **相手は緑ナンバーか。**白・黒(未届出)は即アウト(貨運法65条の2／罰金100万円)。ゼッケンの有無では判断できない

- ☐ 許可証の写しを台帳で確認したか。取消・停止になっていないか
- ☐ 運転者に指示を出すのは相手方の運行管理者か。自社の配車が直接指示していないか
- ☐ 車検証の使用者は相手方か。自社なら名義貸し(貨運法28条)
- ☐ 積む物は有価物が廃棄物か。廃棄物なら排出事業者の承諾書があるか
- ☐ 真荷主への事前通知をしたか。利用運送をする旨(標準約款17条)
- ☐ 法24条2項書面を備車先に交付したか。往復方式は不可。委託者から一方向で交付する
- ☐ 元請連絡事項を通知したか。自社の連絡先・真荷主の商号・請負階層
- ☐ 実運送体制管理簿に記載したか。碎石は1運行8～9トンで、1.5トン基準を必ず超える

#### 碎石特有 — 過積載は親会社のリスクでもある

国交省「土木工事数量算出要領(案)」の単位体積質量はクラッシャーラン $2,040\text{kg/m}^3$ ・粒調碎石 $2,100\text{kg/m}^3$ 。最大積載量 $8,600\text{kg}$ の車では約 $4\text{m}^3$ で満載になり、ほぐし状態でも $5\text{m}^3$ 強が上限です。荷台容積で「山盛り1杯」と指示すると容易に過積載になります。

- **道交法58条の5第1項2号**:過積載となるとの情を知りながら積載物を売り渡し・引き渡すことの禁止。**積載物を引き渡す親会社が名宛人**になり得ます。
- **貨運法65条(荷主勧告)**:運送事業者への命令・処分を前提に、違反行為が荷主の指示に基づく等主として荷主の行為に起因し、かつ事業者への処分のみでは再発防止が困難と認められるときは、荷主に勧告することができ、勧告すれば**同条3項により社名が公表されます**。条文に資本関係による除外規定はなく、**親子会社でも対象**です。

# 利用運送の登録要否 — 2社それぞれの判定

ご質問の中心です。**有限会社石名坂商事(緑)**と、運送業の許可を持たない**株式会社石名坂(真荷主)**について、貨物利用運送事業の登録を取るべきかを、根拠を示して判定します。

## 9 制度の全体像

| 制度          | 性質       | 対象                                   | 根拠                  |
|-------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| 第一種貨物利用運送事業 | 登録       | 船舶・航空・鉄道・トラックのいずれか一つのモードを利用          | 利用運送法2条7項・3条1項      |
| 第二種貨物利用運送事業 | 許可       | 船舶・航空・鉄道の幹線利用＋前後のトラック集配を一貫して行う       | 利用運送法2条8項・20条       |
| 貨物自動車利用運送   | 事業計画変更認可 | 一般貨物・特定貨物の事業者が、他の一般貨物・特定貨物の事業者の運送を利用 | 貨運法2条7項・4条1項2号・9条1項 |
| 貨物取次事業      | 無規制      | 荷主に運送責任を負わない取次ぎ・紹介                   | 2003年に規制廃止／Q&A A3   |

### 3つの制度の関係を決める2つの条文

#### 貨物自動車運送事業法2条7項(貨物自動車利用運送の定義)

「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送」

#### 貨物利用運送事業法19条(適用除外)

「この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。」

この2つの組合せが答えです。**緑ナンバーを持つ運送会社が、別の緑ナンバーの運送会社を使う場合は、利用運送法の登録は不要で、貨運法の事業計画変更認可だけで足りる。**一方、2条7項の括弧書きにより、**委託先が自ら車を使わない利用運送専業者(水屋)の場合は、この適用除外が働かず、第一種登録が必要になります。**

出典：国土交通省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A45／同A4／e-Gov 貨物自動車運送事業法・貨物利用運送事業法  
→ 委託者7類型×委託先11類型の全組合せは、付録47章のマトリクスを参照してください。

## 10 判定フローチャート

### Q1 自社が、荷主に対して運送責任を負うか

**負わない** → 取次ぎ・紹介。**登録不要・無規制。**ただし手数料の契約根拠を明確にすること。(判定終了)

**負う** → Q2へ

## Q2 自社は一般貨物自動車運送事業の許可を持っているか

持っている → Q3へ (有限会社石名坂商事(緑)はこちら)

持っていない → Q4へ (株式会社石名坂はこちら)

## Q3 委託先は誰か

緑ナンバーの → **第一種登録は不要**。必要なのは**一般貨物の事業計画変更認可**(貨運法9条1項)。利用運送法19条の適用除外運送会社

水屋 → **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**(貨運法2条7項括弧書き／利用運送法3条1項)  
(利用運送専業者)

白ナンバー・ → **委託自体が禁止**(貨運法65条の2／100万円以下の罰金)  
未届出軽貨物

## Q4 その貨物は「自社の貨物」か、「他人の貨物」か

自社の貨物 → **登録不要**。自社が製造・販売した商品を買主に届ける行為は「他人の需要に応じ」たものではない(Q&A A1:自社貨物を運ばせる行為は利用運送事業に当たらない)。この場合、自社は「**真荷主**」として貨運法12条の書面交付義務等を負う

他人の貨物 → **第一種貨物利用運送事業の登録が必要**(利用運送法3条1項)。無登録営業は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科(同法62条1号)

# 【判定A】有限会社石名坂商事(緑)

## 11 結論と根拠

第一種貨物利用運送事業の登録は必要か

不要です。

当社は一般貨物自動車運送事業の許可を持っています。緑ナンバーの運送会社に備車を出す行為は貨物自動車利用運送(貨運法2条7項)に当たり、貨物利用運送事業法19条の適用除外により、同法の登録は不要です。

登録免許税9万円も、基準資産300万円の要件も、事業概況報告の義務も発生しません。

では何が必要か

一般貨物自動車運送事業の「事業計画変更認可」です。

| 項目      | 内容                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手続の性質   | 認可(届出ではありません)。貨運法9条1項                                                                                                                                                   |
| 変更する内容  | 事業計画の「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」を「無」→「有」に(法4条1項2号)                                                                                                                             |
| 申請先     | 岩手運輸支局に提出 → 東北運輸局長の権限(施行規則42条2項の括弧書きで、貨物自動車利用運送に関する事業計画変更は支局長への委任から除外)                                                                                                  |
| 様式      | 東北運輸局「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」<br><a href="https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/content/000318523.xlsx">https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/content/000318523.xlsx</a> |
| 標準処理期間  | 1～4か月<br>関東運輸局公示(平成15年2月28日／最終改正 令和7年8月1日)「(5) 貨物自動車利用運送に係る事業計画変更の認可 1～4ヶ月」。東北運輸局の公示は発見できなかったため関東局公示で代替(照会事項)。補正・申請内容変更に要した期間は含まれない                                     |
| 手数料     | かかりません。登録免許税法別表第一125号が課税対象とするのは法3条の許可(12万円)と35条1項の許可(6万円)のみで、9条1項の事業計画変更認可は非課税。貨運法・施行規則に手数料規定もない                                                                        |
| 必須添付書類  | 利用する事業者との運送に関する契約書の写し(施行規則3条5号イ。規則5条2項は「3条の書類のうち変更に伴い内容が変更されるもの」の添付を求める)<br>その他:事業の用に供する施設の使用権原を証する書類／保管施設を要する場合はその面積・構造・附属設備を記載した書類                                    |
| 課されないもの | 資金要件・法令試験は新規許可時のもので、事業計画変更認可では課されません。財務書類の添付も不要(東北運輸局様式で確認済み)                                                                                                           |

## 無認可のまま傭車を出していた場合の扱い

行政処分基準の別表に「**法第9条第1項 事業計画変更認可違反**」として**初違反10日車／再違反20日車**が明記されています。累積違反点数は処分日車数10日車までごとに1点を管轄区域単位で3年間累計し、**51～80点で当該管轄区域内の全営業所の事業停止、81点以上で許可取消**(国自安73号・国自貨77号・国自整67号)。

### 巡回指導で見つかる可能性が高い

適正化実施機関の巡回指導38項目のうちⅠ-6「**届出事項に変更はないか(本社巡回に限る)**」の確認帳票として、「**事業計画変更認可申請書**」が挙げられています(東京都トラック協会「トラック運送事業を適正に行うには」)。指摘される前に自主的に申請するのが鉄則です。なお、**申請中に傭車を継続してよいか**は事業継続上の死活問題であり、**運輸支局への照会事項(Q5)**としています。

## あわせて確認すべきこと — 運送約款

施行規則10条2号により、**運送約款には「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」の記載が必要です**。標準貨物自動車運送約款を使用しているなら問題になりにくいですが、**独自約款を使っている場合は約款変更認可(法10条1項、標準処理期間2か月)が別途必要**です。自社の約款がどちらかを確認してください(**照会事項Q6**)。

## 登録が必要になる例外

### 水屋(利用運送事業者)を使うなら第一種登録が必要(詳細は48章②)

求車求貨サイトや配車マッチングを経由して仕事を流す場合、**その相手が自ら車を持たない利用運送事業者であれば**、貨運法2条7項の括弧書きにより貨物自動車利用運送から外れ、**第一種貨物利用運送事業の登録が必要**になります(Q&A A45)。碎石配送で水屋を使うことは通常ありませんが、スポットで求車サイトを使う場合は**相手が実運送事業者か利用運送事業者かを必ず確認**してください。

## 【判定B】株式会社石名坂（親会社・運送業の許可なし）

### 12 結論と根拠

#### 第一種貨物利用運送事業の登録は必要か／取るべきか

**現在の取引実態では、不要と解されます。  
そして、あえて取るべきでもありません。**

**必要でない理由。**貨物利用運送事業とは「**他人の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者等を利用して貨物を運送する事業**」です（国交省Q&A A1。法2条7項は「**他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業**」と定義）。同Q&A A1は、「**自社貨物を運ばせる行為**」および「**無償の行為**」は利用運送事業に当たらないと明示しています。

親会社は**自社が採掘・製造して販売した碎石**を、買主に引き渡すために運送させています。これは自社の販売活動に付随する自社貨物の運送であって、他人の運送需要に応えているものではありません。したがって**A1の趣旨から登録は不要と解されます**。ただし「販売した商品を着地渡しで届ける」ケースを名指した公式見解はQ&Aにないため、東北運輸局への事前確認を推奨します（照会事項Q8）。

#### 親会社が現に負っている立場 — 「真荷主」

登録が不要であることと、義務がないことは別です。親会社は貨運法上の**真荷主**に該当します。

#### 貨運法12条2項（真荷主の定義）

「……**自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいう。**」

親会社は碎石の販売という自らの事業に関して運送契約を締結しており、かつ運送事業者ではありません。**定義に完全に当てはまります。**

したがって親会社には、次の義務が**登録の有無にかかわらず**かかります。

- **書面の相互交付義務**（法12条1項）と**写しの1年間保存**。親子間でも免除されません。Q&A 問2-30:「荷主と物流子会社が関連会社であっても……相互の書面交付義務が課されることとなります。荷主と物流子会社の間で資本関係がある場合も同様です。」
- **荷主の責務**（法64条）と**荷主勧告・社名公表**（法65条1項・3項）。
- **白トラ委託の禁止**（法65条の2）。「**何人も**」が名宛人なので、親会社が直接ダンプに発注する場合も対象です。
- **道交法58条の5第1項2号**（過積載となるとの情を知りながらの積載物の売渡し・引渡し禁止）。積載物を売り渡し・引き渡し側が名宛人です。

#### 既に対応済みの事項

親子間でも書面交付義務が免除されないことはご承知のうえ、**現在も書面交付を継続されている**とのことですので、この点は対応済みです。また、**物流効率化法の「特定荷主」に該当しないことは経済産業省に確認済み**とのことですので、CLO選任・中長期計画・定期報告の義務は生じません。

### 13 親会社が登録した場合・しない場合の比較

「念のため取っておく」という判断があり得るため、取得した場合に何が起きるかを整理します。

| 項目                | 登録しない(現状＝真荷主のまま)             | 登録する(＝貨物利用運送事業者になる)                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取得コスト             | なし                           | 登録免許税9万円／基準資産300万円以上／営業所の使用権原／標準処理期間2～3か月                                                                                              |
| 書面の相互交付(法12条)     | 真荷主として義務あり(対応済み)             | 親会社は真荷主でなくなる。自社貨物の親子間契約は12条の相互交付ではなく、37条で準用される24条2項の一方交付に置き換わる                                                                         |
| 委託先への書面交付(法24条2項) | 義務なし                         | 義務が新たに発生。往復方式は認められず、委託者から一方方で法定事項を網羅した書面を交付                                                                                            |
| 実運送体制管理簿(法24条の5)  | 義務なし。作成義務者は元請である当社           | 24条の5の対象は「真荷主から引き受けた貨物」。親会社が登録すると真荷主でなくなり、買主も運送契約を結ばないので真荷主が存在しない取引になる。現在当社が作る管理簿の前提(真荷主＝親会社)が崩れる一方、親会社に作成義務が生じるのは第三者から運送を引き受けた場合に限られる |
| 元請連絡事項の通知         | 義務なし                         | 真荷主から引き受けた運送について元請となる場合に限り義務あり                                                                                                         |
| 委託次数の制限(法23条の4)   | 対象外                          | 真荷主から引き受けた運送について努力義務の対象(37条準用)                                                                                                         |
| 健全化措置(法24条1項)     | 対象外                          | 努力義務の対象                                                                                                                                |
| 荷主としての地位          | 真荷主。法12条・64条・65条・65条の2の対象    | 運送事業者になるため真荷主ではなくなる(12条2項)。買主は現在も着荷主(2条8項2号)だが運送契約を結ばないので真荷主にはならず、真荷主のいない取引になる                                                         |
| 運送責任              | 運送人としての責任は負わない(売買契約上の引渡義務のみ) | 運送人として荷主に一次責任を負う。実運送会社の事故・延着・毀損についても賠償義務。運送業者貨物賠償責任保険(利用運送特約)の付保が実務上必須                                                                 |
| 報告義務              | なし                           | 事業報告書(事業概況報告書・貸借対照表・損益計算書等、毎事業年度経過後100日以内)・事業実績報告書(毎年7月10日まで)の提出義務(利用運送法55条1項・貨物利用運送事業報告規則2条)                                          |
| 行政処分              | 荷主勧告・是正指導                    | 事業の全部又は一部の停止／登録の取消し                                                                                                                    |

## 結論 — 登録は推奨しません

親会社が第一種貨物利用運送事業の登録を取得しても、**得られるものは何もありません**。自社の碎石を届けるために運送を委託する行為は、登録がなくても利用運送事業に当たらないと解されるからです。

一方で、登録すると**2026年4月1日施行のR8改正トラック法が貨物利用運送事業者にも準用される**ため、親会社が第三者から運送を引き受ければ、法24条2項の書面交付、実運送体制管理簿の作成、元請連絡事項の通知といった**管理義務が正面から親会社にかかります**。しかも自社貨物については真荷主が存在なくなり、**現在当社が回している管理簿・書面の前提が崩れます**。体制を壊してまで登録する理由がありません。

## ただし、次の場合は登録が必要になります

| #   | こういう取引を始めたら                              | 理由                                  |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) | 自社が販売しない他社の商品・資材の運送を、有償で手配する             | 他人の貨物＝他人の需要に応じた運送。利用運送法3条1項の登録対象    |
| (b) | 顧客から帰り便で残土・資材を運んでほしいと頼まれ、有償で引き受ける        | 同上。 <b>残土が産業廃棄物なら廃掃法の許可も別途必要</b>    |
| (c) | グループ外の第三者間の運送を手配し、差額・手数料を得る              | 典型的な利用運送。無登録なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| (d) | 商品売買と切り離れた <b>独立の「運送サービス」</b> として受注・請求する | 売買に付随しない運送役務の提供。他人の需要に応じた運送と評価される   |
| (e) | <b>他の碎石業者の製品</b> を自社便で配送してあげる            | (a)と同じ。系列・友好関係でも、有償なら登録が必要          |

## よくある誤解 — 「運賃を別建てで請求すると利用運送になる」は誤り

商品代金と運賃を分けて請求すること自体は、直ちに利用運送事業には当たりません。売買の引渡条件（着地渡し）を価格に反映しているだけだからです。

**分水嶺は「誰の貨物か」と「他人の運送需要に応えているか」**であって、請求書の書き方ではありません。ただし、運賃だけを取り出して独立の役務として売る形（上記(d)）に近づくほどグレーになります。**迷ったら東北運輸局に事前相談してください**（改正貨運法Q&A 問5-2も「貨物の運送の委託にあたっての個別具体のご相談は、最寄りの地方運輸局までお問い合わせください」としています）。

## 親会社が取次ぎに徹する場合

仮に親会社が「買主と運送会社を引き合わせるだけ」の紹介・媒介にとどまり、運送責任を負わないなら、登録は不要です（Q&A A3。自己の名で取り次ぐ「貨物取次事業」も2003年に規制廃止）。ただしこの場合、**運送契約の当事者は買主になり、親会社は貨運法12条の書面交付義務の当事者から外れます**（自己名義で取り次ぐ形なら親会社が当事者に残る可能性があり、運輸局確認事項）。現実には碎石を「現場渡し」で売っている以上、運送手配は親会社の売買上の義務であり、**取次ぎではなく荷主と整理するのが自然**です。

#### 参考 — 100%子会社でも子会社自身の資格が必要

国交省Q&A A22・A23は、系列子会社が親会社の系列企業の輸送元請をする場合も、他人と運送契約を結ぶ以上は資格が必要であり、**100%子会社でも子会社自身が登録を取る必要がある**としています。**資本関係は許認可の要否に影響しません**。当社の場合は既に一般貨物許可があるため、必要なのは前述の事業計画変更認可です。

# 様式と記入例

青字が記入例、〔 〕は自社の情報を入れる箇所、赤字は記入上の注意です。実際の申請には必ず各運輸局が配布する最新の様式を使用してください。

## 14 様式1 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請書

|     |                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入手先 | 東北運輸局「トラック事業」様式ページ<br>https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/youshiki/unnsoujigyou/trk/trk.html<br>「3. 一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請書・変更届出書」000318523.xlsx |
| 提出先 | 岩手運輸支局（東北運輸局長あて）                                                                                                                             |
| 部数  | 正副 各1部（提出前に支局へ確認）                                                                                                                            |

| 一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請書 |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| あて先                     | 東北運輸局長 殿                                                                                             |
| 申請年月日                   | 令和 年 月 日                                                                                             |
| 申請者                     | 住所 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕<br>氏名又は名称 有限会社石名坂商事<br>代表者氏名 〔代表取締役 〇〇 〇〇〕                                           |
| 許可年月日・許可番号              | 〔一般貨物自動車運送事業許可書に記載のもの〕※産業廃棄物収集運搬業許可番号(00301038485)とは別のものです。取り違えに注意                                   |
| 営業所の名称                  | 本社営業所                                                                                                |
| 事業計画の変更事項               |                                                                                                      |
| ⑥ 利用運送を行うかどうかの別         | 〔旧〕しない → (新) する<br>※東北様式の⑥欄は「する・しない」の択一です。この欄の変更が本申請の本体で、「しない」→「する」は届出ではなく認可事項(法9条1項)                |
| ⑦ 利用運送の営業所              | 名称 本社営業所<br>位置 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕<br>※利用運送を行わせる営業所を特定します(規則2条3項1号)。全営業所で行うなら全営業所を記載                        |
| ⑧ 利用運送の業務の範囲            | 〔旧〕— → (新) 一般事業<br>※東北様式の⑧欄は「一般事業・宅配便事業」の択一で、取扱貨物や区域の自由記載欄はありません。業務の範囲の変更は軽微事項として事後届出で足ります(規則7条1項4号) |
| ⑨ 利用運送の保管施設             | なし ※荷物を預からず、そのまま備車先に運ばせる形態なら「なし」で申請できます                                                              |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|
| ⑩ 利用する事業者の概要                                                                                             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 名称   | 事業の種類       | 住所  |
|                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 丸幸運輸 | 一般貨物自動車運送事業 | [ ] |
|                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 高新建材 | 一般貨物自動車運送事業 | [ ] |
|                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ ]  | [ ]         | [ ] |
| ※東北様式の⑩欄は「名称／事業の種類／住所」で、許可番号欄はありません。利用する事業者の追加・変更は軽微事項として事後届出で足ります(規則7条1項4号)。記載した全社分の契約書の写しが必要かは照会事項(Q3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |     |
| 添付書類                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |     |
| 必須                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>利用する事業者との運送に関する契約書の写し(施行規則3条5号イ。規則5条2項により、変更に伴い内容が変更される書類として添付)←これが本命。様式2を使用</li><li>⑦利用運送の営業所に係る書類:使用権原を証する書類(自己所有は登記簿謄本等、借入れは賃貸借契約書の写し等)／都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書【様式例1】／案内図・見取図・平面(求積)図・写真</li><li>保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類(保管施設なしのため添付不要)</li><li>法令遵守の宣誓書【様式例3】(⑥で新たに利用運送を行う場合。行政処分歴・巡回指導評価・重大事故・車検証・報告義務・運賃料金区分の6項目) ※欠格事由の宣誓書【様式例4】は役員変更用で、本申請には不要</li></ul> |      |             |     |
| 不要なもの                                                                                                    | 資金計画書・残高証明書等の財務書類、法令試験 ※これらは新規許可時のものです。変更認可では課されません(東北運輸局様式で確認済み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             |     |

記入上の注意

- 認可が必要なのは⑥(利用運送を行うかどうかの別)だけです。⑧業務の範囲・⑨保管施設の概要・⑩利用する事業者の概要の変更は軽微事項として事後届出で足ります(規則7条1項4号。処分別表では届出違反が警告／10日車)。
- ⑩に載せていない会社への傭車は、⑩の追加を事後届出すれば足りるのが法令上の帰結です。契約書の写しの要否は照会事項(Q3)としています。
- 利用運送のみに係る営業所の位置の変更は事後届出で足ります(規則7条1項3号)。一般貨物の営業所そのものの新設は別途認可が必要です。

15 様式2 利用運送契約書(傭車基本契約書)

様式1の必須添付書類です。近畿運輸局が公開している「利用運送契約書(ひな形)」がそのまま使えます(<https://www.tb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx>)。ただしこのひな形は改正前の作りなので、以下の条項を必ず追加してください。

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 利用運送契約書(傭車基本契約書)                       |                                                                                         |
| 前文<br>※近畿ひな形は甲=実運送事業者・乙=利用する側で、本書と甲乙が逆 | 有限会社石名坂商事(以下「甲」という。)と[〇〇運輸株式会社](以下「乙」という。)とは、甲が荷主から引き受けた貨物の運送を乙に委託することに関し、次のとおり契約を締結する。 |
| 第1条(契約の範囲)                             | 甲が荷主から引き受けた貨物のうち、甲が乙に委託する貨物の運送について適用する。※ひな形第1条を甲乙入替えのうえ簡略化                              |
|                                        |                                                                                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2条(許可の表明保証)<br>★新設       | 乙は、本契約締結時において一般貨物自動車運送事業の許可(許可番号: )を有していることを表明し、保証する。乙は、当該許可が取消し、停止その他の処分を受けたとき、又は事業を休止・廃止したときは、直ちに甲に通知しなければならない。乙は、甲の求めに応じ、許可書及び事業用自動車の自動車検査証の写しを提出するものとする。<br>★貨運法65条の2(無許可事業者への委託禁止/100万円以下の罰金)対策。最重要条項です                     |
| 第3条(再委託の制限)<br>★新設        | 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき受託した運送を第三者に委託してはならない。甲が承諾する場合であっても、乙の委託先がさらに他の事業者へ委託すること(二以上の段階にわたる委託)は認めない。<br>★貨運法23条の4(二以上の段階にわたる委託を制限する努力義務)/24条1項3号(健全化措置として再々委託制限の条件を付すこと)に対応                                                     |
| 第4条(運行管理)<br>★新設          | 乙は、本契約に基づく運送に従事する運転者に対する点呼、乗務時間の管理、指導監督その他一切の運行管理を自らの責任において行う。甲は、乙の運転者に対し直接の指揮命令を行わず、運送に関する連絡は乙の運行管理者を通じて行う。<br>★偽装請負(ケース⑩⑪)の防止。昭和61年労働省告示第37号の要件を契約上明確にするもの                                                                     |
| 第5条(法定書面の授受)<br>★新設       | 甲は、貨物自動車運送事業法第24条第2項に基づき、乙に対し法定事項を記載した書面を交付する。甲は、同法第24条の5第2項の元請連絡事項(甲の連絡先、真荷主の商号又は名称、乙の請負階層)を乙に通知する。乙は、当該運送をさらに他の事業者へ委託する場合、同条第3項に基づく通知を行う。                                                                                      |
| 第6条(貨物の受渡方法及び運送責任の分野)     | ひな形どおり。責任の始期・終期(積込完了時/取卸完了時)を明記                                                                                                                                                                                                  |
| 第7条(荷主に対する責任・損害賠償の範囲・求償権) | ひな形第3条どおり。※商法585条3項により、乙の責任は甲が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3か月で消滅する(延長みなし)ため、その期間内に裁判上の請求をする必要があることを確認的に記載しておくことと安全                                                                                                                      |
| 第8条(事故の処理)                | ひな形どおり。事故発生時の連絡義務と時限(例:直ちに電話、24時間以内に書面)を具体化                                                                                                                                                                                      |
| 第9条(運送保険)                 | 乙は、自己の費用により、本契約に基づく運送に使用する事業用自動車の全てについて、対人・対物賠償責任保険及び運送業者貨物賠償責任保険を付保し、その証券の写しを甲に提出する。<br>★保険は車番指定のことが多いため、実際に使う車両が全て被保険車両に含まれているかを必ず確認してください                                                                                     |
| 第10条(運賃及び料金)              | 運賃及び料金は別紙単価表のとおりとする。積込料・取卸料・待機時間料・燃料サーチャージ・有料道路利用料の取扱いは、別紙単価表に定めるところによる。                                                                                                                                                         |
| 第11条(決済)                  | 毎月末日締切、翌月末日払いとする。振込手数料は甲の負担とする。★中小受託取引適正化法(2026年1月1日施行)が甲乙間に適用される場合(甲が資本金1千万円超または従業員300人超の委託事業者にあたる場合)、振込手数料の差引きは「減額」(法5条1項3号)、支払期日は役務提供日から60日以内(法3条)、手形払は禁止(法5条1項2号)。「翌月末払い」は月の61～62日目になるが、公取委は「2か月以内」の運用で支払遅延として問題としない旨を明記している |
| 第12条(契約期間)                | ひな形どおり(1年・自動更新等)                                                                                                                                                                                                                 |
| 第13条(解除)                  | ひな形第11条(契約の解除及び更改)をベースに、第2条の許可を喪失したときを無催告解除事由に追加                                                                                                                                                                                 |

ベース:近畿運輸局「利用運送契約書(ひな形)」<https://www.tb.mlit.go.jp/kinki/content/000349824.docx> (11か条:契約の範囲/貨物の受渡方法及び運送責任の分野/荷主に対する責任・損害賠償の範囲/事故の処理/運送保険/運送順位/運賃及び料金/運賃及び料金の決済/他者との同種契約/契約期間/契約の解除及び更改)/追加条項の根拠:貨運法23条の4・24条1項3号・24条2項・24条の5第2項3項・65条の2/昭和61年労働省告示第37号/商法585条3項/中小受託取引適正化法3条・5条1項2号3号

## 法定書面の様式と記入例

法12条書面（真荷主との相互交付）と法24条2項書面（備車先への交付）は別物です。交付の向き・往復方式の可否・保存義務者が異なります（保存期間はどちらも写しを1年）。

### 16 様式3 法12条書面 — 真荷主（親会社）との相互交付

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 根拠    | 貨運法12条1項（真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは……相互に交付しなければならない） |
| 交付の向き | 双方向（相互交付）。親会社 → 当社、当社 → 親会社の両方向で必要                        |
| 保存    | 写しを1年間保存（施行規則13条の3第3項）。双方に保存義務（親会社にもかかります）                |
| 簡便法   | 往復方式が使えます。片方が書面を出し、相手方がそれに記入して返す形で相互交付とみなせます（Q&A 問2-22）   |
| 罰則    | 罰則なし。ただし運送事業者は法33条の行政処分、荷主はトラック・物流Gメンの是正指導の対象（Q&A 問2-21）  |

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運送申込書 兼 運送引受書（貨物自動車運送事業法第12条第1項） |                                                                                                                                                 |
| 書面を交付した年月日 [法定]                  | 令和 年 月 日                                                                                                                                        |
| 委託者（真荷主） [法定]                    | 株式会社石名坂<br>住所 〔岩手県〇〇郡〇〇町〇〇〕                                                                                                                     |
| 受託者（運送事業者） [法定]                  | 有限会社石名坂商事<br>住所 〔岩手県盛岡市〇〇〇〇〕                                                                                                                    |
| 1 運送の役務の内容及びその対価 [法12条1項1号]      |                                                                                                                                                 |
| 運送の内容                            | 品名 碎石（〇〇号）／数量 計量伝票による実測トン数<br>積込地 株式会社石名坂 〇〇採石場／取卸地 〇〇市〇〇 〇〇工事現場<br>積込日時 令和 年 月 日 時／取卸日時 同日 時<br>車種 大型ダンプ（最大積載量8,600kg）                         |
| 運送の対価（運賃）                        | 別紙単価表のとおり（〇〇現場・トン当たり〇〇円） ※合計金額の記載自体は法定事項ではありませんが、単価表を基本契約書に関連付け、数量から一義的に算出できる状態にする必要があります（Q&A 問2-8）                                             |
| 2 運送の役務以外の役務の内容及びその対価 [法12条1項2号] |                                                                                                                                                 |
| 積込み                              | 委託者が自社設備（ホイールローダー）により行う。受託者は行わない。積込料は発生しない。★受託者が行う場合は運賃と別建てで対価設定が必要です（Q&A 問2-3・問2-5）。荷主が行う場合の記載は法定ではありませんが、国交省の書面例にも「積込み作業の委託 有・無」欄があり、明記を推奨します |
| 取卸し                              | 受託者がダンプアップにより行う。取卸料 〇〇円／回。                                                                                                                      |
| 附帯業務                             | 敷き均し作業は行わない。行う場合は別途〇〇円／回。                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 待機時間料                     | 委託者の責により到着後30分を超えて待機した場合、30分ごとに〇〇円。※標準的な運賃の原価には30分の待機が含まれるため、待機時間全体から30分を差し引いて計算します。大型車（10tクラス）の参考額は30分ごと1,890円。待機時間料と積込料・取卸料の適用時間の合計が2時間を超える部分は2,270円（2時間の判定では30分を差し引きません） |
| 3 その他の法定事項[法12条1項3号・施行規則] |                                                                                                                                                                             |
| 燃料サーチャージ                  | 軽油価格が基準価格（〇〇円/L）を超えた場合、超過分につき〇〇円/kmを加算する。                                                                                                                                   |
| 有料道路利用料                   | 運送に要した有料道路利用料は、実費を委託者が負担する。※「実費を委託者が負担する」旨の具体的な精算方法の記載があれば、金額を書かなくても問題ありません（Q&A 問2-9）                                                                                       |
| その他特別に生ずる費用               | 冬期のタイヤチェーン装着、悪路走行等に係る費用は別途協議する。                                                                                                                                             |
| 運賃及び料金の支払方法               | 毎月末日締切、翌月末日までに指定口座へ振込。振込手数料は委託者の負担とする。                                                                                                                                      |

砕石配送では日々の交付を省略できます

Q&A 問2-12:「法定事項が基本契約書にすべて記載されており、かつ『運送の役務』と『運送の役務以外の役務』の内容が日々の運送で変動しない場合（配送計画が一定期間ごとに事前に決まる場合等）には、運送依頼ごとに書面を交付する必要はありません。」

Q&A 問2-13:「基本契約書、覚書、運送依頼書、送り状、単価表等の複数の書面により法定事項を網羅し、書面上で相互に関連付けられて明確になっていれば問題ありません。」

→ 親子間で「基本契約書＋単価表（品目別・距離帯別・立米／トン単価）」を整備すれば、日々の書面交付は不要にできます。

17 様式4 法24条2項書面 — 備車先への交付

様式3との決定的な違い

Q&A 問2-22:「なお、R8改正トラック法第24条第2項に基づく書面交付については、上記のような取扱い（往復方式）は認められず、委託者から委託先に対して法定事項が網羅された書面を交付する必要があります。」

→ 当社から備車先へ、一方向で、法定事項を全部書いた書面を出す必要があります。備車先からの返信で代用することはできません。

| 運送委託書（貨物自動車運送事業法第24条第2項） |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 交付年月日                    | 令和 年 月 日 ※交付した書面の写しを1年間保存（規則13条の7第3項）               |
| 委託者                      | 有限会社石名坂商事 （住所）                                      |
| 委託先                      | 〇〇運輸株式会社 （住所） 一般貨物自動車運送事業許可番号：                      |
| 運送の役務の内容                 | 品名 砕石（〇〇号）／積込地 〇〇採石場／取卸地 〇〇市〇〇現場／積込日時・取卸日時／車種 大型ダンプ |
| 運送の対価                    | 別紙単価表のとおり（トン当たり〇〇円）                                 |
| 運送以外の役務と対価               | 積込みは荷主が行う（対価なし）／取卸しは受託者が行う（〇〇円／回）／待機時間料（30分ごと〇〇円）   |

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特別に生ずる費用                                  | 有料道路利用料(実費)／燃料サーチャージ(基準価格超過分〇〇円／km)                                                               |
| 支払方法                                      | 毎月末日締切、翌月末日払い。振込手数料は委託者負担                                                                         |
| 元請連絡事項【①②は法24条の5第2項、③④はQ&A問4-7・国交省リーフレット】 |                                                                                                   |
| ① 元請事業者の連絡先                               | 有限会社石名坂商事 配車担当 〇〇 TEL 019-〇〇〇-〇〇〇〇                                                                |
| ② 真荷主の商号又は名称                              | 株式会社石名坂 ★商流秘匿と衝突する点です。備車先に親会社名を開示する義務が生じるため、あらかじめ親会社の了解を取ってください(規則13条の14の例外に該当する場合は通知義務自体が免除されます) |
| ③ 委託先の請負階層                                | 1次請け                                                                                              |
| ④ 管理簿作成対象である旨                             | 本運送は実運送体制管理簿の作成対象です。※Q&A 問4-7が「確実に委託先へ伝達するようにしてください」としています                                        |

18 様式5 実運送体制管理簿

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 根拠    | 貨運法24条の5第1項／施行規則13条の13(重量下限＝1.5トン)                         |
| 作成義務者 | 真荷主から運送を引き受けた元請事業者(Q&A 問4-2)。備車を受ける側には作成義務なし(問4-5)         |
| 対象    | 1.5トン以上の貨物の運送で、一部でも他社の運送を利用したもの。全部自社実運送なら不要(問4-4)          |
| 判定時点  | 真荷主から運送依頼があった時点。実運送時の重量や混載の有無は無関係(問4-8)                    |
| 備置き   | 運送が完了した日から1年間、営業所に備え置く                                     |
| 様式    | 自由。既存の配車表の活用可。電磁的記録可(問4-15・問4-16)                          |
| 罰則    | 罰則なし。ただし法33条の行政処分の対象となり得る(問4-18)。真荷主に閲覧・謄写請求権あり(法24条の5第5項) |

砕石は事実上すべてが対象

大型ダンプ1運行は8,600～9,200kg(自社車検証の最大積載量)。1.5トン基準の5～6倍です。真荷主から引き受けた運送で備車を1台でも使えば、その運送は実運送体制管理簿の作成対象になります(災害その他緊急やむを得ない場合を除く)。

| 実運送体制管理簿 |                       |           |               |              |                |      |
|----------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|------|
| 積込日      | 実運送事業者の<br>商号又は名称[法定] | 貨物の内容[法定] | 運送区間[法定]      | 請負階層<br>[法定] | 車番             | 運転者名 |
| R8.10.6  | 〇〇運輸(株)               | 砕石 8.6t   | 〇〇採石場→〇〇市〇〇現場 | 1次請け         | 岩手100か<br>〇〇〇〇 | 〇〇   |
| R8.10.6  | (有)〇〇興業               | 砕石 9.2t   | 〇〇採石場→〇〇町〇〇現場 | 1次請け         | 岩手100か<br>〇〇〇〇 | 〇〇   |
| R8.10.7  | 〇〇建設(株)               | 砕石 8.6t   | 〇〇採石場→〇〇市〇〇現場 | 2次請け         | 岩手100か<br>〇〇〇〇 | 〇〇   |

**赤い列**が法定の必須項目（法24条の5第1項1～3号）です。その他の列は任意ですが、配車表と兼用にすると事務が一本化できます。**請負階層は、元請の委託先が「1次請け」、1次請けの委託先が「2次請け」**です（Q&A 問4-9）。

#### 運送ごとの作成を省略できる例外 — ただし要件は厳しい

**施行規則13条の14**：「元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から請負階層が最も大きい事業者に至るまでの **一連の委託関係が明らかとなっている場合**」は、運送ごとに作成する必要がありません。系列化等で取引構造が固定している場合が該当します（Q&A 問4-11）。初回に1回作成すれば以降は記録不要ですが、①委託関係や実運送事業者が1者でも異なれば記録が必要、②最初の記録から1年経過したら改めて記録が必要（問4-11-2）。

**注意：傭車先を2～3社に固定するだけでは足りません。**Q&A 問4-11-3は「特定少数に限定していたとしても、荷主から貨物の運送を引き受ける時点で、実運送を行う貨物自動車運送事業者及びその請負階層が特定されないような場合には、貨物の運送ごとに記録する必要がある」としています。**当日の配車で2社に振り分ける運用は例外に当たらないため**、引受時点で「この区間・この品目は丸幸運輸（緑）」と決まっている場合に限り使えます。

# 傭車先の確認と、親会社の登録申請書

## 19 様式6 傭車先 許可証提出依頼書・確認台帳

ケース⑥(白トラ委託／100万円以下の罰金)に対する最も実効的な防御です。今すぐ着手してください。

| 一般貨物自動車運送事業許可書の写し等ご提出のお願い |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付                        | 令和 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| あて先                       | お取引先各位                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 差出人                       | 有限会社石名坂商事〔代表取締役 ○○ ○○〕                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本文                        | <p>拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。</p> <p>さて、2026年4月1日に施行された改正貨物自動車運送事業法第65条の2により、許可又は届出のない事業者へ貨物の運送を委託することが禁止され、違反した委託者には100万円以下の罰金が科されることとなりました。</p> <p>つきましては、弊社の法令遵守体制整備のため、恐れ入りますが下記の書類を○月○日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、ご提出のない場合、弊社からの運送委託を見合わせざるを得ませんので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 敬具</p> |
| 提出をお願いする書類                | <ul style="list-style-type: none"><li>1. 一般貨物自動車運送事業許可書の写し(許可番号・許可年月日が読み取れるもの)</li><li>2. 運行に使用される事業用自動車の自動車検査証の写し(全車分)</li><li>3. 自動車損害賠償責任保険証明書および任意保険(対人・対物)証券の写し</li><li>4. 運送業者貨物賠償責任保険証券の写し</li><li>5. 運行管理者選任届出書の写し</li><li>6. (ダンプを使用される場合)表示番号の指定通知書の写し</li></ul>                                     |

| 傭車先 確認台帳 |            |        |             |              |      |       |         |
|----------|------------|--------|-------------|--------------|------|-------|---------|
| 商号       | 許可番号       | 許可年月日  | 許可書<br>写し受領 | 車検証<br>(緑)確認 | 保険証券 | 基本契約書 | 次回確認日   |
| ○○運輸(株)  | 東北運輸局 第○○号 | R○.○.○ | ✓ R8.9.20   | ✓ 3台         | ✓    | ✓     | R9.9.20 |
| (有)○○興業  |            |        |             |              |      |       |         |
|          |            |        |             |              |      |       |         |

### 運用のルール

- 年1回は更新確認を行う。許可は取消し・停止があり得ます。
- ダンプのゼッケン(表示番号)だけで判断しない。ダンプ規制法3条1項が白ナンバーの自家用ダンプにも届出と指定申請を義務づけています。必ず車検証の「用途」欄で事業用かを確認してください(40章)。
- 台帳は様式1の⑩欄「利用する事業者の概要」とそのまま対応させると、変更認可申請の資料としてもそのまま使えます。

## 20 様式7 第一種貨物利用運送事業 登録申請書

親会社が第12章(a)～(e)の取引を始め、登録が必要になった場合に備えた参考です。現在の取引実態では提出不要です。

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 申請書    | 第一種貨物利用運送事業登録申請書(施行規則4条1項。法4条1項各号の事項を記載。省令に様式指定はなく、国交省・運輸局HP掲載の様式・記載例による)              |
| 提出先    | 東北運輸局(岩手運輸支局経由)                                                                        |
| 登録免許税  | 9万円(1件)。変更登録は運送機関の種類・区域・区間・業務の範囲の増加のうち財務省令で定めるものに限る1.5万円(自動車のみの事業者の国内区域拡大は非課税:Q&A A13) |
| 標準処理期間 | 2～3か月(地方運輸局を経由する事案等は+1か月)。申請内容の修正に要した期間は含まれない(Q&A A27)                                 |

### 登録の要件

| 要件    | 内容                                                                                                                      | 根拠                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 財産的基礎 | 基準資産額 300万円以上<br>＝貸借対照表等に計上された資産(創業費その他の繰延資産・営業権を除く)の総額－負債の総額<br>直近決算後に増資した場合は、直近純資産額＋増資額を基準資産額とできる(Q&A A18)            | 利用運送法6条1項7号／規則7条・8条 |
| 施設    | ① 事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所<br>② 貨物の保管体制を必要とする場合に限り、必要な保管能力を有し盗難等への予防措置を講じた保管施設<br>→ 運送会社に委託するだけで自社保管をしない形態なら「保管施設なし」で申請可 | 利用運送法6条1項6号／規則6条    |
| 欠格事由  | 1年以上の拘禁刑の執行終了等から2年未経過／登録・許可の取消しから2年未経過／申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者／法人でその役員に上記該当者がいるもの 等                                | 利用運送法6条1項1～5号       |

### 主な添付書類(規則4条2項)

- 事業の計画(利用する実運送事業者等の概要、必要なら保管施設の概要)
- 利用する運送事業者との運送に関する契約書の写し → 申請時に契約締結が間に合わない場合は契約書案で申請可。登録日までに写しを提出(Q&A A19)
- 施設に関する書類 → 営業所・保管施設の使用権原は宣誓書での代替可(Q&A A20)
- 定款・登記事項証明書・直近の貸借対照表・役員名簿及び履歴書
- 欠格事由に該当しないことを証する書類

| 第一種貨物利用運送事業登録申請書(記入例) |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| あて先                   | 東北運輸局長 殿                                                    |
| 申請者                   | 株式会社石名坂 (住所・代表者氏名)                                          |
| 営業所の名称・位置             | 本社営業所 (岩手県〇〇郡〇〇町〇〇)                                         |
| 利用運送に係る<br>運送機関の種類    | 自動車 ※船舶・鉄道・航空を使う場合はそれぞれ記載。登録した運送機関の範囲内でしか事業を行えません (Q&A A10) |
| 利用運送の区域又は区間           | 岩手県及びその隣接県 ※範囲外の運送を行うには変更登録が必要です。広めに登録しておくのが実務的             |
| 保管施設                  | なし                                                          |
| 利用する運送事業者             | 有限会社石名坂商事 ほか〔 〕社 ※契約書の写しを添付                                 |
| 基準資産額                 | 直近貸借対照表の純資産の部 〇〇〇〇千円(300万円以上であること)                          |

登録後に新たに発生する義務(再掲)

- 荷主に対する運送人としての責任。実運送会社の事故・延着・毀損についても一次的に賠償義務を負います。賠償額は引き渡すべきであった日の到達地の価額が基準で、延着は運賃等の総額が限度(標準貨物自動車利用運送約款47条)。運送業者貨物賠償責任保険(利用運送特約)の付保が実務上必須です。
- R8改正トラック法の準用(2026年4月1日):法12条の書面相互交付、法24条2項の委託先への書面交付、法23条の4の委託次数制限、法24条の5の実運送体制管理簿。
- 事業報告書・事業実績報告書の提出義務(利用運送法55条1項・貨物利用運送事業報告規則2条)。
- 行政処分:事業の全部又は一部の停止、登録の取消し。

出典:貨物利用運送事業法3条1項・6条・19条・55条・62条／同法施行規則4条2項・6条・7条・8条／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A10・A18・A19・A20・A22・A23・A27・A45／標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号)

# 着手順序と照会事項

## 21 スケジュール

| 順  | やること                        | 期限の目安   | 理由                                                                                               |
|----|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 備車先全社の許可証を徴求<br>様式6を発送      | 今すぐ     | 貨運法65条の2は2026年4月1日に施行済み。100万円以下の罰金。碎石・建設の現場は白ナンバーダンプと一人親方が多く、最も罰則リスクが高い                          |
| 2  | 事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」記載があるか確認 | 今すぐ     | 記載がないまま備車を出していれば事業計画変更認可違反（初違反10日車）。巡回指導Ⅰ-6（本社巡回）で確認され得る項目                                       |
| 3  | 運送約款の確認                     | 1週間以内   | 独自約款なら「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」の記載が必要（規則10条2号）。約款変更認可は標準処理期間2か月                                       |
| 4  | 運輸支局へ照会（次章Q1～Q7）            | 2週間以内   | とくにQ5（無認可で備車していた場合の取扱い、申請中の事業継続の可否）は事業継続に直結                                                      |
| 5  | 備車先と基本契約書を締結<br>様式2         | 1か月以内   | 様式1の必須添付書類。これがないと変更認可申請ができない                                                                     |
| 6  | 事業計画変更認可を申請<br>様式1＋様式2の写し   | 1～2か月以内 | 標準処理期間1～4か月。逆算して早めに着手する                                                                          |
| 7  | 親会社に真荷主名の開示了解を取る            | 認可前まで   | 法24条の5第2項により真荷主＝株式会社石名坂の商号を備車先に開示する義務が生じる。商流秘匿と衝突する                                              |
| 8  | 法定書面の運用開始<br>様式3・4・5        | 認可と同時に  | 碎石は1運行8～9トンで1.5トン基準を必ず超えるため、備車を使う運送は全件が実運送体制管理簿の対象                                               |
| 9  | 管理簿の省略運用を設計                 | 認可後     | 規則13条の14の例外は、引受時点で実運送事業者が特定できる場合に限られる（問4-11-3）。区間・品目ごとに担当会社を固定できるかを検討し、できなければ配車表を兼ねた運送ごとの記録にする   |
| 10 | ダンプ規制法の全車点検<br>表示番号・自重計     | 3か月以内   | 碎石は法2条1項の「土砂等」に明記。保有5台すべてが対象。窓口は岩手運輸支局長（東北運輸局長への進達は不要）。点検表は45章                                   |
| 11 | 過積載防止体制の再構築                 | 3か月以内   | 碎石は約2.0～2.1 t/m <sup>3</sup> （国交省数量算出要領）で、8.6t車は約4m <sup>3</sup> で満載。親会社が荷主勧告で社名公表されるリスク（法65条3項） |
| 12 | 親会社の登録要否を年1回見直す             | 継続      | 第12章(a)～(e)の取引を始めたら、その時点で第一種登録が必要になる                                                             |

## 22 運輸支局への照会事項

電話1本で確定できるものばかりです。申請前に必ず確認してください。

| # | 照会内容 | なぜ必要か |
|---|------|-------|
|---|------|-------|

|           |                                                                                                                                                            |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Q1        | 貨物自動車利用運送を「行う」に変更する事業計画変更認可について、 <b>東北運輸局における標準処理期間</b> は何か月か                                                                                              | 東北局の公示が発見できず、関東局公示(1～4ヶ月)で代替しているため                                           |
| Q2        | 申請先は <b>岩手運輸支局に提出→東北運輸局長に進達</b> でよい<br>(規則42条2項により局長権限と解される)                                                                                               | 提出窓口の実務確認。権限所在自体は条文で確定済み                                                     |
| Q3        | 添付書類の「利用する事業者との運送に関する契約書の写し」は、 <b>営業所ごとに必要か、事業者単位で1通でよい</b> か。備車先が複数ある場合は <b>全社分が必要か、代表的な数社でよい</b> か                                                       | 法令に明文がなく、様式にも記載がない。 <b>運用が局ごとに分かれる論点</b>                                     |
| Q4        | 事業計画変更認可申請に <b>手数料・登録免許税はかからない</b> という理解でよい<br>(登録免許税法別表第一125号は3条・35条の許可のみ課税)                                                                              | 条文上は非課税と確定。念のための確認                                                           |
| <b>Q5</b> | <b>【最重要】</b> 既に変更認可を受けずに備車を出していた事実がある場合、自主的に変更認可申請を行うにあたって <b>事前に申告すべき</b> か。 <b>申請と並行して備車を継続してよい</b> か、 <b>認可が下りるまで停止すべき</b> か。行政処分(別表 初違反10日車)の取扱いはどうなるか | <b>認可まで1～4か月かかるため、事業継続の可否が死活問題</b>                                           |
| Q6        | 当社の <b>運送約款</b> に「貨物自動車利用運送を行うかどうかの別」(規則10条2号)の記載があるか。標準貨物自動車運送約款を使用している場合、 <b>約款変更認可(法10条1項)は不要</b> という理解でよい                                              | 見落としやすい。約款認可の標準処理期間は2か月                                                      |
| Q7        | <b>実運送体制管理簿・法24条2項書面について、協会が提供している様式例・ひな形はある</b> か。改正法対応の講習・説明会の予定はあるか                                                                                     | 自作より公式ひな形のほうが安全                                                              |
| Q8        | (親会社の件)自社が製造・販売した碎石を買主に届ける運送を運送会社に委託する行為について、 <b>第一種貨物利用運送事業の登録は不要</b> という理解でよい。運賃を商品代金と別建てで請求している場合も同じか                                                   | 「販売した商品を届ける運送委託」を名指した公式見解はQ&Aにない。改正貨運法Q&A 問5-2も個別相談は地方運輸局へとしている              |
| Q9        | (岩手県資源循環推進課へ) <b>産業廃棄物の再委託</b> について、令6条の12の基準を満たす場合、 <b>岩手県は「緊急時に限る」等の運用上の制限を設けている</b> か                                                                   | 東京都は指導方針として原則不可、大阪府は車両故障等の場合に一度だけ。 <b>岩手県の手引には法令どおりの要件の記載はあるが、運用方針の記載はない</b> |
| Q10       | (岩手県資源循環推進課へ) <b>再生碎石(RC-40等)の有価物性の判断</b>                                                                                                                  | 有価物なら備車自由、廃棄物なら再委託規制がかかる                                                     |
| Q11       | (東北運輸局へ)親会社が白ナンバー業者に採石場渡しで碎石を販売し、 <b>当該業者が自社ダンプで現場へ運んで現場の元請に転売する</b> 形は、当該業者にとって自家輸送であり貨物自動車運送事業の許可を要しない、という理解でよい。親会社からその業者への支払いが一切ないことを前提とする              | 付録30章の論点。 <b>着手前に必ず確認すること</b>                                                |
| Q12       | (東北運輸局へ)一般貨物自動車運送事業者が <b>貨物軽自動車運送事業者(届出済)</b> に運送を委託する場合、貨運法2条7項の「貨物自動車利用運送」にも貨物利用運送事業法の利用運送にも当たらず、 <b>事業計画変更認可も第一種登録も不要</b> という理解でよい                      | 付録48章①の論点。条文からはそう解されるが、 <b>行政の明示見解が確認できなかった</b>                              |

## 連絡先

岩手運輸支局

一般貨物の事業計画変更認可、ダンプ規制法の表示番号、運送約款

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東北運輸局       | 貨物利用運送事業の登録、標準処理期間、権限所在                                                                      |
| 岩手県 資源循環推進課 | TEL 019-629-5388 産業廃棄物収集運搬業許可、再委託の運用、有価物性の判断<br>※盛岡市内に事務所があり積替え保管がないため、産廃許可の窓口は広域振興局ではなく県庁です |
| 岩手県トラック協会   | 実運送体制管理簿・法定書面のひな形、改正法対応講習                                                                    |

本資料のまとめ

1. 「**傭車**」は法令用語ではない。①運送責任 ②指揮命令・運行管理 ③車両使用権原 の3軸で必ず特定できる。
2. 適法な傭車＝①が自社、②③が相手方。②がずれば労働者供給、③がずれば名義貸し。
3. 有限会社石名坂商事(緑)は第一種登録は不要。必要なのは事業計画変更認可(1～4か月)。ただし水屋を使うなら登録が必要。
4. 株式会社石名坂(真荷主)は登録不要、かつ取るべきでない。自社貨物の運送であり、登録すると重い管理義務が親会社に移ってくるだけ。
5. 最大のリスクは白トラ委託(貨運法65条の2／罰金100万円)。2026年4月1日から施行済み。許可証の徴求を今すぐ。
6. 主力の碎石は有価物なので、廃棄物処理法の再委託禁止はかからない。傭車は純粋に貨運法の問題として処理できる。

# ケーススタディ — ダンプが3台足りない日

これまでの内容を、実際に起こる場面に当てはめます。高新建材(緑)・丸幸運輸(緑)・沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)の4社が登場します。書面は実際の記入例で示します。

## 23 前提 — その日の状況と登場人物

### 場面

発注者である株式会社石名坂(真荷主)から、明日の朝いちばんで〇〇道路改良工事現場に碎石を8台分入れてほしい、という依頼が入った。自社の大型ダンプは5台。3台足りない。

顔なじみの4社に声をかけたい。

| 立場       | 会社           | 内容                               |
|----------|--------------|----------------------------------|
| 真荷主(発注者) | 株式会社石名坂(真荷主) | 碎石の売主。運送業の許可なし。貨運法12条2項の「真荷主」に該当 |
| 元請運送事業者  | 有限会社石名坂商事(緑) | 一般貨物自動車運送事業許可あり。大型ダンプ5台          |

### 応援を頼みたい4社 — 確認した結果

| 会社       | ナンバー | 一般貨物許可 | 備車に出せるか | 根拠                       |
|----------|------|--------|---------|--------------------------|
| 高新建材(緑)  | 緑    | あり     | ○ 出せる   | ケース① 貨物自動車利用運送(貨運法2条7項)  |
| 丸幸運輸(緑)  | 緑    | あり     | ○ 出せる   | 同上                       |
| 沢口砂利店(白) | 白    | なし     | × 出せない  | ケース⑥ 貨運法65条の2／100万円以下の罰金 |
| 熊谷砂利店(白) | 白    | なし     | × 出せない  | 同上                       |

### 社名からは判断できません

この4社を見れば分かるとおり、高新建材(緑)のように「建材」と付いていても緑ナンバーであり、「運輸」と付いているから緑とも限りません。判断材料は社名ではなく、次の2つだけです。

- 一般貨物自動車運送事業許可書(許可番号・許可年月日・現に有効か)
- 自動車検査証の「用途」欄が事業用か自家用か

### 砂利店のダンプにもゼッケンは付いています

沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)のダンプにも、ダンプ規制法の表示番号(ゼッケン)は付いているはずですが。表示番号は白ナンバーの自家用ダンプにも付いています(同法3条1項が届出と指定申請を義務づけている。緑ナンバーは3条2項で指定を受ける)。ゼッケンの有無は、緑ナンバーかどうかの判断材料になりません。

## 24 配車の組み立て

8運行を次のように割り振ります。

| 実運送を行う会社          | 運行数 | 請負階層      | 位置づけ             |
|-------------------|-----|-----------|------------------|
| 有限会社石名坂商事(緑)      | 5運行 | 元請(自社実運送) | 自社ダンプ5台。利用運送ではない |
| 丸幸運輸(緑)           | 2運行 | 1次請け      | 貨物自動車利用運送        |
| 高新建材(緑)           | 1運行 | 1次請け      | 貨物自動車利用運送        |
| 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白) | 0運行 | —         | 白ナンバーのため委託不可     |

### 大前提 — 事業計画に「利用運送＝行う」の記載があること

記載がなければ、相手が高新建材(緑)でも丸幸運輸(緑)でも、明日は出せません。事業計画変更認可の標準処理期間は1～4か月で、その日に間に合わせる方法はありません。不足が起きてからでは手遅れだという点が、この例の最大の教訓です。

### その日に交わす書面の流れ

| # | 誰から誰へ                                    | 書面                   | 向き    | 根拠                                 |
|---|------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------------|
| ① | 株式会社石名坂(真荷主) → 石名坂商事(緑)                  | 運送申込書                | 往路    | 貨運法12条1項／標準約款6条                    |
| ② | 石名坂商事(緑) → 株式会社石名坂(真荷主)                  | 運送引受書                | 復路    | 貨運法12条1項／標準約款7条                    |
| ③ | 石名坂商事(緑) → 株式会社石名坂(真荷主)                  | 利用運送を行う旨の事前通知        | 一方向   | 標準約款17条(令和6年告示第210号で新設、令和6年6月1日施行) |
| ④ | 石名坂商事(緑) → 丸幸運輸(緑)<br>石名坂商事(緑) → 高新建材(緑) | 運送委託書<br>(元請連絡事項を含む) | 一方向のみ | 貨運法24条2項・24条の5第2項                  |
| ⑤ | 石名坂商事(緑)(自社保管)                           | 実運送体制管理簿             | —     | 貨運法24条の5第1項                        |

①②は相互交付なので往復方式で足りる(Q&A 問2-22)。④は往復方式が認められません。委託者から委託先へ、法定事項を網羅した書面を一方方向で交付します(同)。

# ① 運送申込書 — 株式会社石名坂(真荷主) から 石名坂商事(緑) へ

発注者である株式会社石名坂(真荷主)が交付する書面です。青字が記入例、赤字は記入上の注意です。

## 25 運送申込書の記入例

| 運 送 申 込 書                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (貨物自動車運送事業法第12条第1項／標準貨物自動車運送約款第6条) |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 申込書番号                              | 石名坂-R8-1006-001                                                                                                                                                                                                                           |
| 書面を交付した年月日 [法定]                    | 令和8年10月5日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 委託者(真荷主) [法定]                      | 株式会社石名坂<br>岩手県〇〇郡〇〇町〇〇 TEL 0195-〇〇-〇〇〇〇 担当 販売部 〇〇                                                                                                                                                                                         |
| 受託者 [法定]                           | 有限会社石名坂商事<br>岩手県盛岡市〇〇〇〇 TEL 019-〇〇〇-〇〇〇〇 担当 配車 〇〇                                                                                                                                                                                         |
| 1 運送の役務の内容及びその対価 [法12条1項1号]        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 品名                                 | 砕石 40-0(クラッシュラン)                                                                                                                                                                                                                          |
| 数量                                 | 68.8トン(8.6トン×8運行) ※確定数量は積込時のトラックスケール計量値による。計量伝票を運送引受書に添付すること                                                                                                                                                                              |
| 積込地                                | 株式会社石名坂 〇〇採石場(岩手県〇〇郡〇〇町〇〇)                                                                                                                                                                                                                |
| 積込日時                               | 令和8年10月6日(火)7時00分から順次                                                                                                                                                                                                                     |
| 取卸地                                | 盛岡市〇〇地内 〇〇道路改良工事現場(元請 〇〇建設株式会社)                                                                                                                                                                                                           |
| 取卸日時                               | 同日 8時00分から順次(最終便 16時00分まで)                                                                                                                                                                                                                |
| 使用車種・台数                            | 大型ダンプ(最大積載量8,600kg) 8運行                                                                                                                                                                                                                   |
| 運賃(運送の対価)                          | 1トン当たり 3,100円(距離帯20km・別紙単価表による)<br>68.8トン × 3,100円 = 213,280円(消費税別) ※合計額の記載は法定事項ではありませんが、単価表を基本契約書に関連付け、数量から一義的に算出できる状態にする必要があります(Q&A 問2-8)。単価は標準的な運賃(東北運輸局・大型車10tクラス・20km 22,720円にダンプ車割増2割を加えた約27,264円／運行)を8.6tで割った参考値です。自社の単価に差し替えてください |
| 2 運送の役務以外の役務の内容及びその対価 [法12条1項2号]   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 積込み                                | 委託者が自社のホイールローダーにより行う。受託者は行わない。積込料は発生しない。★受託者が行う場合は運賃と別建てで対価設定が必要です(Q&A 問2-3・問2-5)。荷主が行う場合の記載は法定ではありませんが、国交省の書面例にも「積込み作業の委託 有・無」欄があり、明記を推奨します                                                                                              |

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取卸し                       | 受託者がダンプアップにより行う。取卸料 1運行当たり 2,340円<br>8運行 × 2,340円 = 18,720円(消費税別) ※2,340円は標準的な運賃の積込料・取卸料(大型車10tクラス・フォークリフト等使用)の「30分までごと」の単価。ダンプアップ1回分として定額化した記入例です                                       |
| 附帯業務                      | 敷き均し作業は含まない。現場の求めにより行う場合は、事前に協議のうえ別途料金とする。                                                                                                                                               |
| 待機時間料                     | 委託者の責により、到着後30分を超えて待機した場合、30分ごとに 1,890円 ※標準的な運賃の原価には30分の待機が含まれるため、待機時間全体から30分を差し引いて計算します。採石場での順番待ち、現場でのダンプ待ちが典型例です                                                                       |
| 3 その他の法定事項[法12条1項3号・施行規則] |                                                                                                                                                                                          |
| 燃料サーチャージ                  | 軽油価格が基準価格 150円/L を超えた場合、超過1円につき 0.8円/km を加算する。                                                                                                                                           |
| 有料道路利用料                   | 本運送は一般道のみを使用するため発生しない。発生した場合は実費を委託者が負担する。※「実費を委託者が負担する」旨の精算方法の記載があれば、金額を書かなくても差し支えありません(Q&A 問2-9)                                                                                        |
| その他特別に生ずる費用               | 冬期のタイヤチェーン装着、悪路走行等に係る費用は別途協議する。                                                                                                                                                          |
| 運賃及び料金の支払方法               | 毎月末日締切、翌月末日までに指定口座へ振込。振込手数料は委託者の負担とする。                                                                                                                                                   |
| 4 特記事項                    |                                                                                                                                                                                          |
| 積載量                       | 最大積載量8,600kgを厳守すること。山盛り積み込みはしない。★碎石は約2.0～2.1 t/m <sup>3</sup> (国交省数量算出要領)。8.6t車は約4m <sup>3</sup> で満載です。積み込みを行うのは委託者なので、過積載となることを知りながら引き渡せば委託者が道交法58条の5の名宛人となり、荷主勧告(貨運法65条)に至れば社名が公表され得ます |
| 利用運送                      | 受託者が自社以外の運送事業者を利用する場合は、標準貨物自動車運送約款第17条に基づき、あらかじめ委託者に通知すること。                                                                                                                              |

毎日これを書く必要はありません

Q&A 問2-12: 法定事項が基本契約書にすべて記載されており、「運送の役務」と「運送の役務以外の役務」の内容が 日々の運送で変動しない場合には、運送依頼ごとに書面を交付する必要はありません。

Q&A 問2-13: 基本契約書・覚書・運送依頼書・送り状・単価表等の複数の書面で法定事項を網羅し、相互に関連付けされていれば問題ありません。

→ 親子間で「基本契約書＋単価表」を整備すれば、日々は品名・数量・積込地・取卸地・日時だけを書いた配車表で足ります。上の申込書は、その基本契約書と単価表に何を書くべきかの一覧でもあります。

26 ② 運送引受書 — 石名坂商事(緑) から 株式会社石名坂(真荷主) へ

法12条は相互交付なので、受託者からも返す必要があります。ただし往復方式が認められています(Q&A 問2-22)。

| 運 送 引 受 書                          |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| (貨物自動車運送事業法第12条第1項／標準貨物自動車運送約款第7条) |                    |
| 対応する申込書番号                          | 石名坂－R8－1006－001    |
| 交付年月日                              | 令和8年10月5日          |
| 引受内容                               | 上記申込書記載のとおり引き受けます。 |
|                                    |                    |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★利用運送の事前通知<br>(約款17条) | <p>本運送のうち3運行について、下記の事業者の行う運送を利用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・丸幸運輸(一般貨物自動車運送事業許可番号 東北運輸局 第〇〇〇号) 2運行</li> <li>・高新建材(一般貨物自動車運送事業許可番号 東北運輸局 第〇〇〇号) 1運行</li> </ul> <p>★令和6年改正(令和6年告示第210号、令和6年6月1日施行)で新設された義務です。通知せずに利用運送を行った場合は利用運送手数料を収受できません(約款17条4項)。この欄で③の事前通知を兼ねられます</p> |
| 確定数量                  | 積込時のトラックスケール計量値による。計量伝票を添付する。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 受託者                   | 有限会社石名坂商事 代表取締役 ○○ ○○ 印                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 往復方式の実務

申込書の下部に「引受欄」を設け、石名坂商事(緑)が記名押印して返送する形にすれば、**1枚の書面で相互交付が完結**します。  
 その場合も、**双方が写しを1年間保存**する必要があります(親会社にも保存義務がかかります)。

## ④ 運送委託書 — 石名坂商事(緑) から 丸幸運輸(緑)・高新建材(緑) へ

こちらは往復方式が認められません。委託者から委託先へ、法定事項を網羅した書面を一方向で交付します。

### 27 運送委託書の記入例(丸幸運輸(緑) あて)

| 運 送 委 託 書                     |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (貨物自動車運送事業法第24条第2項・第24条の5第2項) |                                                                                                     |
| 委託書番号                         | 商事－R8－1006－丸幸－01                                                                                    |
| 交付年月日                         | 令和8年10月5日                                                                                           |
| 委託者                           | 有限会社石名坂商事 岩手県盛岡市〇〇〇〇                                                                                |
| 委託先                           | 丸幸運輸 (住所)<br>一般貨物自動車運送事業許可番号 東北運輸局 第〇〇〇号 ★許可番号を書面に書かせる運用にすると、白トラ委託の事故が起きにくくなります(許可の有無自体は許可書・車検証で確認) |
| 運送の内容[法24条2項]                 |                                                                                                     |
| 品名・数量                         | 碎石 40－0(クラッシャラン) 17.2トン(8.6トン×2運行)                                                                  |
| 積込地・日時                        | 株式会社石名坂 〇〇採石場 令和8年10月6日(火) 7時00分から順次                                                                |
| 取卸地・日時                        | 盛岡市〇〇地内 〇〇道路改良工事現場 同日順次                                                                             |
| 運賃                            | 1トン当たり 2,700円 17.2トン × 2,700円 = 46,440円(消費税別)                                                       |
| 運送以外の役務と対価                    | 積込みは荷主が行う(対価なし)／取卸しは受託者が行う 1運行当たり 2,340円(標準的運賃の30分単価を定額化)<br>待機時間料 荷主都合により30分を超えた場合、30分ごと 1,890円    |
| 特別に生ずる費用                      | 燃料サーチャージ(基準価格150円／L超過分につき0.8円／km)／有料道路利用料(実費・委託者負担)                                                 |
| 支払方法                          | 毎月末日締切、翌月末日払い。振込手数料は委託者負担。                                                                          |
| 元請連絡事項[法24条の5第2項]             |                                                                                                     |
| ① 元請事業者の連絡先                   | 有限会社石名坂商事 配車担当 〇〇 TEL 019-〇〇〇-〇〇〇〇(携帯 090-〇〇〇〇-〇〇〇〇)                                                |
| ② 真荷主の商号                      | 株式会社石名坂 ★これが商流秘匿と衝突する点です。丸幸運輸は、石名坂商事の背後に親会社がいることを知ります。親会社の了解を先に取っておいてください                           |
| ③ 委託先の請負階層                    | 1次請け                                                                                                |
| ④ 管理簿対象である旨                   | 本運送は実運送体制管理簿の作成対象です。※Q&A 問4-7が「確実に委託先へ伝達するようにしてください」としています                                          |

| 委託条件    |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★再委託の制限 | 本運送を第三者に再委託する場合は、あらかじめ当社の書面による承諾を得てください。★貨運法24条1項3号(健全化措置として再委託制限の条件を付すこと)。丸幸運輸が沢口砂利店・熊谷砂利店(白ナンバー)に又貸しするのを止めるための条項です |
| 積載量     | 最大積載量を厳守してください。山盛り積みはしないでください。                                                                                       |

高新建材(緑) あても、運行数(1運行)と金額以外は同じ内容です。委託書番号は 商事ーR8ー1006ー高新ー01 のように分けます。

28 ⑤ 実運送体制管理簿の記入例

碎石1運行は8.6トンで、1.5トン基準の約6倍。備車を使った時点で作成対象です。

| 実運送体制管理簿 令和8年10月6日 ○○道路改良工事現場向け |      |                       |           |                        |               |                    |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------|
| 積込日                             | 運行   | 実運送事業者の<br>商号又は名称[法定] | 貨物の内容[法定] | 運送区間[法定]               | 請負階層[法定]      | 車番                 |
| R8.10.6                         | 1～5便 | 有限会社石名坂商事             | 碎石 43.0t  | ○○採石場 → ○○道路改良<br>工事現場 | 元請(自社実<br>運送) | 岩手100か<br>○○○○ 他4台 |
| R8.10.6                         | 6・7便 | 丸幸運輸                  | 碎石 17.2t  | ○○採石場 → ○○道路改良<br>工事現場 | 1次請け          | 岩手100か<br>○○○○ 他1台 |
| R8.10.6                         | 8便   | 高新建材                  | 碎石 8.6t   | ○○採石場 → ○○道路改良<br>工事現場 | 1次請け          | 岩手100か<br>○○○○     |

赤い列が法定の必須項目(法24条の5第1項1～3号)です。法24条の5第1項1号は「実運送を行う貨物自動車運送事業者」を元請自身を除外せずに定めており、国交省の作成イメージでも元請の実運送分を「元請け」として記載しています。自社実運送の1～5便も記載してください(配車表との一本化にもなります)。様式は自由で、既存の配車表の活用も電磁的記録も認められています(Q&A 問4-15・問4-16)。備置きは運送完了日から1年間。

「2社に固定」だけでは省略の例外は使えません

施行規則13条の14の例外(一連の委託関係が明らかな場合は運送ごとの作成不要。Q&A 問4-11)は、真荷主から引き受ける時点で、どの運送をどの社が実運送するかが特定されていることが要件です。問4-11-3は「特定少数に限定していても、引受時点で実運送事業者が特定されなければ運送ごとに記録が必要」と明言しています。

→ この例のように当日の配車で丸幸運輸(緑)と高新建材(緑)に振り分ける運用は例外に当たりません。配車表を管理簿に兼ねて運送ごとに記録してください。「○○現場向けは常に丸幸運輸(緑)」のように引受時点で固定できる場合に限り、初回1回の作成で足ります(1者でも異なれば記録、1年経過で再記録:問4-11-2)。

# 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)をどうするか

白ナンバーの2社は、どんな事情があっても運送を委託できません。では、その2社のダンプを適法に動かす方法はあるのか。

## 29 なぜ委託できないのか

**B**    **ケース⑥ 委託した瞬間に犯罪になる**

**違法・罰金100万円**

貨運法65条の2「何人も、……第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を営業者……に貨物の運送を委託してはならない。」

罰則は100万円以下の罰金(法75条14号)。両罰規定により法人にも科されます(法80条)。2026年4月1日に施行済みで、本日時点ですでに効力を持っています。

| よく出る言い訳と、その結末            |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 現場でよく聞く言葉                | 法的な結論                                  |
| 「沢口さんとは長い付き合いだから」        | 慣行は抗弁になりません                            |
| 「今日1台だけだから」              | 回数・台数は要件ではありません。1回でも違反です               |
| 「運賃じゃなく協力金として払う」         | Q&A 問5-2は「名目の如何にかかわらず」としています           |
| 「ゼッケンが付いてるから大丈夫」         | 白ナンバーの自家用ダンプにも付いています(ダンプ規制法3条1項)       |
| 「親会社の石名坂から直接頼んでもらう」      | 65条の2は「何人も」。今度は株式会社石名坂(真荷主)が罰金の対象になります |
| 「丸幸運輸(緑)に頼んで、そこから回してもらう」 | 丸幸運輸(緑)が65条の2違反。取引先に犯罪をさせることになります      |

**現にお願いしている場合は、直ちに止めてください**

沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)に運送を委託している実態が現在あるのなら、それは既に施行済みの罰則規定に触れています。「様子を見る」という選択肢はありません。次の章の組み替えを検討するか、丸幸運輸(緑)・高新建材(緑)に振り替えてください。

## 30 引取販売への組み替え — 適法な形と、違法な買い戻し

「石名坂から碎石を沢口砂利店(白)が買って、現場に碎石代として売る」という形は、二通りの意味に取れます。どちらなのかで、適法か違法かが正反対に分かれます。

|  | お金と物の流れ | 判定 | 理由 |
|--|---------|----|----|
|--|---------|----|----|

|       |                                                                                 |      |                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| パターン1 | 石名坂 → (碎石代) → 沢口砂利店(白)<br>沢口砂利店(白) → (碎石代) → 現場の元請・施主<br>代金は現場から沢口へ入る           | ○ 適法 | 沢口砂利店(白)は自分の荷物を自分のダンプで運んでいる。自家輸送であって運送事業ではない |
| パターン2 | 石名坂 → (碎石代) → 沢口砂利店(白)<br>沢口砂利店(白) → (碎石代) → 石名坂(現場渡し)<br>石名坂が現場に納入し、石名坂が沢口に支払う | × 違法 | 買い戻し。碎石の売主は最初から最後まで石名坂のままで、沢口がしたことは「運んだ」だけ   |

## パターン1 — 沢口砂利店(白)が現場の相手に自分で売る

### 適法です

沢口砂利店(白)は自分が買った碎石を、自分の荷物として、自分のダンプで運んでいます。自分の貨物を自分で運ぶのは自家輸送であり、「他人の需要に応じ、有償で」行う運送事業(貨運法2条1項・2項)に当たりません。許可も届出も要りません。

しかも沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)は砂利店です。骨材を仕入れて売るのが本業ですから、Q&A 問5-2のいう「自己の生業と密接不可分」に真正面から当てはまります。同業者への転売は、もともと自然な商流です。

### 「碎石代+配送料」と分けて請求する形は避ける

売主が自己商品の配送料を買主から別建てで收受しても有償運送に当たらない、と述べた国交省の公的見解は見当たりません。旅客の自家用有償運送の通達では、送迎のコストが実質的に利用者の負担に帰す場合は「独立した1つの事業とみなされ許可が必要」とされており、運送固有の対価を別建てで收受することは、有償性を肯定する方向の事情です。沢口砂利店(白)の請求は着地渡しの碎石代(運送費込みの商品価格)として整理し、運賃表のような配送料の別建ては避けてください(照会事項Q11)。

## パターン2 — 沢口砂利店(白)が石名坂に売り戻す

### 違法です — 典型的な脱法スキームです

理由は単純で、石名坂 → 沢口 → 石名坂 と一周した差額は、運賃以外の何物でもないからです。売買を2本挟んでも、碎石の売主は最初から最後まで石名坂のままです。

Q&A 問5-2は「名目の如何にかかわらず運送の対価としての有償性が認められない場合には許可を要しない」としています。これは裏から読めば、名目が「碎石代」でも、実質が運送の対価なら有償運送であるということです。売買を装った運送委託を名指した公的文書はありませんが、問5-2が「個々の事案ごとに判断」「名目の如何にかかわらず」としている以上、実態で判断され则认为すべきです。

| 誰が                    | 何に問われるか                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 石名坂商事(緑)・株式会社石名坂(真荷主) | 貨運法65条の2違反 100万円以下の罰金(法75条14号)。両罰規定により法人にも科される(法80条) |
| 沢口砂利店(白)              | 貨運法3条違反(無許可営業) 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科(法70条1号)   |

現場が石名坂自身のヤードや採石場である場合も、同じく循環取引になり違法です。

## 見分ける3つのテスト

|   | 問い                  | 判定                                                                                              |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 現場の相手に請求書を出すのは誰か    | 沢口砂利店(白)なら○。石名坂のままなら×(沢口は運んだだけ)                                                                 |
| 2 | 石名坂から沢口へ、お金が流れていないか | 流れが「石名坂→沢口」の一方(沢口が仕入代金を払う)なら○。石名坂が沢口に何らかの支払いをするなら、名目が何であれ×                                      |
| 3 | 沢口の粗利が、運賃表と一致していないか | 仕入2,000円/t・売価5,100円/tで、差額の3,100円が運賃単価とびたり同じなら、それは碎石の商売差益ではなく運賃です。トン当たり・キロ当たりで差益が決まっていたら説明がつきません |

## パターン1でも崩れる落とし穴

形が正しくても、次のどれかがあると「売買を装った運送委託」と見られます。

- ☐ マージンがゼロ、または名目的(仕入値=売値)。売買の実質を欠く
- ☐ 与信が実質石名坂持ち。石名坂が回収を保証する、貸倒れを補填する
- ☐ 現場との注文書・契約が石名坂名義のままで、納品書だけ沢口名義
- ☐ 石名坂商事(緑)の配車担当が「今日は沢口に3台出して」と指示している ← 一番出やすい。実態は備車です
- ☐ 会計上、沢口の仕入・売上として計上されていない(在庫リスクを負っていない)

## もしやるなら、整えるべきこと

- 石名坂 → 沢口砂利店(白)の売買基本契約書(採石場渡し・所有権移転時期・危険負担を明記)
- 沢口砂利店(白) → 現場の相手の注文書・納品書・請求書(すべて沢口名義)
- 価格は沢口が決める。石名坂が指定しない
- 石名坂から沢口への支払いは一切発生させない
- 配車は沢口が自分で組む。石名坂側は「何日までに何トン」としか言わない

### 率直な見立て

パターン1は理屈のうえでは成立しますが、現場の相手が石名坂の顧客である限り、実態はパターン2に滑りやすい構造です。「うちの客なのに沢口が売る」という形を、取引先も含めて本当に維持できるかが分かれ目になります。

価格決定権・与信・瑕疵の責任・納期の責任が、すべて沢口砂利店(白)に移ります。3台足りない日の埋め合わせに使う道具ではありません。その日の穴埋めとして使うと実態が伴わず、かえって脱法と見られます。

継続的な商流として親会社と設計し、着手前に東北運輸局に事前相談してください(照会事項Q11)。まさにこの種の個別判断について、改正貨運法Q&A 問5-2が「個別具体のご相談は、最寄りの地方運輸局までお問い合わせください」としています。当面の実務としては、高新建材(緑)と丸幸運輸(緑)の2社で回すのが圧倒的に安全で確実です。

## 31 その日に打てる手

| # | 打てる手                  | 可否 | コメント                  |
|---|-----------------------|----|-----------------------|
| 1 | 丸幸運輸(緑)に2台、高新建材(緑)に1台 | ○  | 事業計画に利用運送の記載があることが大前提 |

|   |                      |   |                                                                                                                                        |
|---|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 他の緑ナンバー業者を探す         | ○ | だからこそ平時に複数社の許可証を集めて台帳を作っておくことに意味があります                                                                                                  |
| 3 | 自社5台で2便回す            | ○ | 改善基準告示の拘束時間・運転時間の範囲内であること。過労運転防止義務違反は荷主勧告の対象                                                                                           |
| 4 | 石名坂に翌日への分納を相談        | ○ | もっとも安全。非合理的到着時刻の設定は荷主勧告の要因とされており、発注者側にも調整の動機があります                                                                                      |
| 5 | 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)に頼む | × | 100万円以下の罰金                                                                                                                             |
| 6 | 沢口砂利店(白)への引取販売に切り替える | △ | 適法だが商流の変更。当日の思いつきでは無理                                                                                                                  |
| 7 | 1台あたりの積載を増やして5台で運ぶ   | × | 過積載。碎石は約2.0～2.1 t/m <sup>3</sup> で、8.6t車は約4m <sup>3</sup> で満載。山盛りにすればすぐ超過します。過積載と知りながら引き渡した石名坂が道交法58条の5の名宛人になり、荷主勧告で社名公表(法65条3項)もあり得ます |

32 やってはいけない3つの変化球

| # | 思いつきがちな方法                              | 法的な正体               | 結果                                                                                           |
|---|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 丸幸運輸(緑)からダンプを借りて、石名坂商事(緑)の運転者が乗る       | ケース⑨<br>名義貸し・事業の貸渡し | ③の軸だけが自社にずれています。貸主の丸幸運輸(緑)が貨運法28条(事業停止30日、再違反で許可取消)、当社は緑ナンバーなしの自社運送として事業計画違反・無許可営業の評価を受けるおそれ |
| 2 | 高新建材(緑)から運転者だけ出してもらい、石名坂商事(緑)の車に乗せる    | ケース⑩<br>労働者供給       | ②の軸が自社にずれています。職業安定法44条。派遣許可があれば別ですが、運送会社では現実的にありません                                          |
| 3 | 丸幸運輸(緑)に頼んだつもりが、丸幸が沢口砂利店(白)(白)に又貸ししていた | ケース③+⑥              | 丸幸運輸(緑)が65条の2違反。石名坂商事(緑)も、管理簿の請負階層が実態と食い違い、委託先管理の不備を問われます                                    |

3番目への備えが、運送委託書の「再委託の制限」欄です

27章の運送委託書に入れた「再委託する場合はあらかじめ当社の書面による承諾を得てください」が、まさにこの場面のための一文です。貨運法24条1項3号は、元請に対して「二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること」を努力義務としています。書面に一文入れておけば、丸幸運輸(緑)の又貸しを契約違反として止められます。

33 もし荷物が碎石ではなく「がれき類」だったら

| 論点           | 碎石(有価物)の場合   | がれき類(産業廃棄物)の場合                             |
|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| 適用法令         | 貨物自動車運送事業法のみ | 貨運法+廃棄物処理法                                 |
| 丸幸運輸(緑)に出せるか | ○ 利用運送として適法  | 再委託に当たる(廃掃法14条16項)。原則禁止で、令6条の12の基準を全部満たす必要 |

|            |         |                                                                                                                                                             |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 必要な追加書類    | なし      | 排出事業者からの事前の書面による承諾書(規則10条の6の6の法定4項目)／丸幸運輸(緑)との書面契約／引渡し時の交付文書(令6条の12第2号)                                                                                     |
| 丸幸運輸(緑)の資格 | 一般貨物の許可 | 一般貨物の許可＋当該品目・積卸し区域(岩手県)を含む産業廃棄物収集運搬業許可                                                                                                                      |
| 違反した場合     | —       | 石名坂商事(緑):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(法26条1号)<br>無許可の受託者:5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金(法25条1項13号)<br>排出事業者:無断再委託では当然には罰則対象にならないが、確認努力義務(法12条7項)・措置命令(法19条の5・19条の6)で巻き込まれる |
| 積替えを伴う区間委託 | ○       | 排出事業者が区間ごとに直接契約する別形態。積替えはいずれかの業者の積替え保管許可施設で行う(当社施設では不可)                                                                                                     |

### 取引先を巻き込みます

産廃で無承諾の傭車をする、排出事業者まで措置命令や社会的責任の対象になります。「うちだけの問題」では済みません。承諾書のない産廃は、どんな事情があっても他社ダンプに積ませないでください。

## 34 この例から持ち帰ること

1. 社名では何も決まらない。「建材」の高新建材(緑)は緑、「砂利店」の2社は白。見るのは許可証と車検証の用途欄だけです。
2. いちばんの関門は当日ではなく、事業計画。「貨物自動車利用運送を行う」の記載がなければ、高新建材(緑)にも丸幸運輸(緑)にも出せません。認可に1～4か月かかるので、不足が起きてからでは間に合いません。
3. 白ナンバーは、事情がどうあれ委託できない。沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)を適法に動かす道は、「運送を頼む」のをやめて「採石場渡しで碎石を売る」に組み替えることだけで、それは商流の設計の話です。
4. 書面は3種類。石名坂との間は相互交付(往復方式可)、傭車先へは一方向(往復方式不可)、そして自社に管理簿を1年備置き。この3つが揃って初めて適法な傭車です。
5. 平時にやっておくことが、当日の選択肢を決めます。高新建材(緑)・丸幸運輸(緑)の許可証台帳、再委託制限付きの基本契約書、石名坂からの真荷主名開示の了解。この3つが揃っていれば、3台不足の日は電話1本で済みます。

# 車持ち運転手を使うときの社会保険・労働保険

ケース⑧(一人親方・持込み運転手)の掘り下げです。自分のダンプを持ち込んで働く人について、**労働者なのか／何に加入させるのか／加入させなかった場合に何が起きるのか**を整理します。

## 35 「週20時間以上は社会保険加入」は、正確ではありません

### 3つの点で不正確です

- 1. **順序が逆です**。「週20時間」を論じる前に、その人が**そもそも労働者か**を判定しなければなりません。労働者でなければ、健康保険も厚生年金も雇用保険も労災保険も、そもそも適用がありません。
- 2. **週20時間は健康保険・厚生年金の原則基準ではありません**。原則は**4分の3基準**です。週20時間は「短時間労働者の適用拡大」の要件のひとつにすぎず、その適用拡大は**厚生年金の被保険者51人以上の事業所**でなければ原則かかりません。
- 3. **「社会保険」を一括りにできません**。週20時間が真正面から効くのは**雇用保険**です。労災保険には時間要件がなく、労働者なら1時間でも適用されます。

### 制度ごとの加入基準(労働者であることが大前提)

| 制度             | 加入の基準                                                                                            | 当社(5台規模)での扱い                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 労災保険           | 時間要件なし。 <b>労働者なら1時間でも当然適用(労災保険法3条1項)</b>                                                         | 保険料は <b>全額事業主負担</b> 。加入漏れが最も重い結果を招く                                  |
| 雇用保険           | 週の所定労働時間 <b>20時間以上かつ31日以上</b> の雇用見込み(雇用保険法6条1号・2号)                                               | ここが「 <b>週20時間</b> 」の出どころ。2028年10月1日から <b>週10時間以上</b> に拡大(令和6年法律第26号) |
| 健康保険<br>厚生年金保険 | <b>4分の3基準</b> (健保法3条1項9号・厚年法12条5号)。<br>週の所定労働時間 <b>および</b> 月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の <b>4分の3以上</b> | フルタイム乗務員が週40時間・月20日なら <b>週30時間以上かつ月15日以上</b> が目安                     |

### 当社は法人なので強制適用事業所です

健保法3条3項2号・厚年法6条1項2号により、**法人は業種・人数を問わず強制適用事業所**です。**代表取締役も被保険者**になります。「小さい会社だから社会保険はない」ということはありません。

## 36 第1段階 — そもそも労働者か

判断基準は**昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告**です。しかも、**運送業に特化した項目**が同報告の中に置かれています。

### 昭和60年報告「第3 具体的事案 1 備車運転手」

「いわゆる『備車運転手』とは、自己所有のトラック等により、他人の依頼、命令等に基づいて製品等の運送業務に従事する者であるが、その『労働者性』の判断に当たっては、一般にその所有するトラック等が高価なことから、『使用従属性』の有無の判断とともに、『事業者』としての性格の有無の判断も必要となる。」

|   | 報告が示す命題                                                                       | 現場で何を見るか                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 運送物品・運送先・納入時刻の指定は、指揮監督の証拠にならない<br>「運送という業務の性格上当然であり…業務遂行上の指揮監督の有無に関係するものではない」 | 「何を、どこへ、何時までに」だけなら問題なし        |
| 2 | 運送経路・出発時刻の管理・運送方法の指示は、指揮監督を肯定する重要な要素<br>契約外の「他の業務に従事させること」も補強要素               | ルート指定、出発時刻の管理、荷下ろし以外の雑務の指示は危険 |
| 3 | 報酬が時間単位・日単位なら、額が高くても労働者性が強まる                                                  | 日額〇万円は危険。運行あたり・トンあたりの出来高が安全側  |
| 4 | 高価なトラックの自己所有は、事業者性を「推認」させる                                                    | あくまで推認。これだけでは決まらない            |

### 最高裁は「労働者でない」としたが、きわどい事案だった

最一小判平成8年11月28日（横浜南労基署長（旭紙業）事件。労判714号14頁、集民180号857頁）は、自己所有トラックを持ち込んだ運転手について労基法上の労働者に当たらないとしました。決め手は、①トラック（約290万円）を所有し自己の危険と計算の下に従事、②運送物品・運送先・納入時刻の指示以外に特段の指揮監督なし、③時間的・場所的拘束が一般従業員よりはるかに緩やか、④報酬は出来高払で公租公課の控除なし・事業所得として確定申告、です。

### 「車持ちだから労働者でない」と決めつけないでください

一審（横浜地判平成5年6月17日）は労働者性を肯定していました。同じ事実関係で下級審と最高裁の結論が割れています。最高裁は一般的な判断基準を示さない事例判断であり、しかも専属性があり、仕事を拒否する自由がなく、運賃が協会基準より1割5分低いという事情があつてなお否定されたものです。旭紙業と同程度に「緩い」運用でなければ、労働者と評価されるリスクが残ります。

### 逆に労働者性が肯定された運送の裁判例 — 分水嶺は「車が誰のものか」

| 事件                      | 結論 | 決め手                                                                                                                      |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日興運送事件<br>東京地判平24.1.27  | 肯定 | 車両は会社が購入した会社所有で、代金相当額を給与から一方的に天引き。修理は指定工場、燃料は会社名義カード。「会社所有車両で他社の仕事をすることは想定しがたく、業務遂行について諾否の自由があったとはいえない」                  |
| 東陽ガス事件<br>東京地判平25.10.24 | 肯定 | リース代・燃料代・保険料を本人が負担し確定申告もしていたが、車両は会社名義・会社からのリース。費用負担は「契約後に会社から求められて応じたもの」で事業者性を認めるに足りない。「経費を運転手に持たせている」ことだけでは事業者性の証明にならない |
| 旭紙業事件<br>最一小判平8.11.28   | 否定 | 車両は本人所有、費用も本人の判断で負担、出来高払、拘束が緩やか                                                                                          |

分水嶺は3つ — ①車両の所有名義が本人か会社か ②費用負担が本人の事業判断によるものか、会社が事後的に押し付けたものか ③その車で他社の仕事ができる実態があるか。

★運送業特有の決定打 — 事業計画への登載と名義貸し

- その運転手の車を、当社の事業用自動車として事業計画に登載しているか。登載していれば、その人は輸送安全規則3条1項の常時選任すべき運転者であり、同7条の点呼対象です。点呼を受け、乗務記録を出し、指導監督を受ける実態は、拘束性と指揮監督を強く裏づけます(点呼は雇用形態で区別していません)。
- その人が自分の許可を持たないのに、当社の名義・番号で運送させている場合は、貨運法28条(名義の利用等の禁止)違反で3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科。この場合「独立の事業者だ」という整理自体が成り立ちません。

## 37 労働者の場合 — 何に加入するか

### 健康保険・厚生年金 — 当社は4分の3基準だけで判定

健保法3条1項9号(厚年法12条5号も同文)は、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満で、かつ次のイ～ハのいずれかに当たる者を適用除外としています。

- イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること
- ロ 報酬の月額が八万八千円未満であること
- ハ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること

当社の規模では、短時間労働者の適用拡大はかかりません

イ～ハの反対解釈(＝週20時間以上・月8.8万円以上・学生でない)で被保険者になるのは、特定適用事業所に使用される場合に限られます(平成24年法律第62号 附則17条・46条)。

特定適用事業所＝厚生年金の被保険者が常時51人以上(2026年9月17日時点。1年のうち6月以上その見込みがあること。法人は同一法人番号の全事業所の合計)。大型ダンプ5台・従業員数十名以下の当社は該当しないため、健保・厚年は4分の3基準のみで判定します。

| 時期          | 企業規模要件                      |
|-------------|-----------------------------|
| 現在(2026年9月) | 51人以上 ← 当社は非該当              |
| 2027年10月    | 36人以上 ← 従業員が30名台後半に近づくなら再判定 |
| 2029年10月    | 21人以上                       |
| 2032年10月    | 11人以上                       |
| 2035年10月    | 全企業                         |

根拠: 令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号。成立2025年6月13日・公布2025年6月20日)。2026年9月17日時点で、適用拡大関係の施行済み改正はありません。なお規模要件に満たなくても、労使の合意により任意特定適用事業所として短時間労働者を加入対象にできます(健保・厚年の両方の申出を同時に行う必要があります)。

## 雇用保険・労災保険

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雇用保険   | 週20時間以上＋31日以上雇用見込み。 <b>2028年10月1日から週10時間以上に拡大</b>                                               |
| 労災保険   | 時間要件なし。労働者なら当然適用。保険料は全額事業主負担                                                                    |
| 改善基準告示 | 対象は <b>労基法9条の労働者に限られます</b> 。令和4年12月23日改正・ <b>令和6年4月1日適用</b> 。労働者と評価されれば、拘束時間・運転時間の規制がその人にもかかります |

## 38 労働者でない場合 — 労災特別加入とフリーランス新法

### 労災保険の特別加入

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根拠       | 労災保険法33条3号・労災則46条の <b>17第1号</b> 「自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業」<br>★令和6年11月1日に追加された「第12号 特定フリーランス事業」ではありません。厚労省のしおりが、他の特別加入に該当する場合はそちらで加入するよう明示しています                                     |
| 手続       | 個人では <b>加入できません</b> 。一人親方等の <b>特別加入団体</b> を通じ、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に申請（労災保険法35条1項）。岩手県内の団体は岩手労働局または岩手県トラック協会へ照会                                                                   |
| 保険料      | 給付基礎日額（3,500円～25,000円の16段階）×365日× <b>11/1000</b><br>試算：給付基礎日額10,000円なら 3,650,000円×11/1000＝ <b>年間40,150円</b> （別途、団体の会費等）                                                             |
| 補償の範囲に注意 | 「 <b>免許などを受けた事業の範囲内</b> 」で事業用自動車を運転する作業等が対象です。 <b>その人が自分の一般貨物の許可（または貨物軽自動車運送事業の届出）を持っていないければ、この号での特別加入は成り立ちません</b> 。無許可で当社の仕事だけをしているなら、それは <b>労働者</b> か、さもなくば貨運法違反（無許可営業・名義貸し）の問題です |
| 加入時健康診断  | 通常のトラック運転手は原則不要。ただし <b>粉じん作業に通算3年以上</b> 従事した経歴があるとじん肺健康診断が必要になり得ます。碎石の積込み・運搬歴がある方は該当の可能性があるので、団体に確認してください                                                                           |

### フリーランス・事業者間取引適正化等法（令和5年法律第25号、2024年11月1日施行）

一人親方に傭車を出す場合、当社は**特定業務委託事業者**として次の義務を負います。継続的に配車している傭車先は、**ほぼ確実に「6か月以上」に達します**ので、下表のすべてがかかる前提で運用してください。

| 義務        | 条文   | 内容                                                                                    |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 取引条件の明示   | 3条   | 業務委託をしたら <b>直ちに</b> 、給付の内容・報酬の額・支払期日等を <b>書面または電磁的方法</b> で明示。 <b>口頭配車＋月末請求だけでは違反</b>  |
| 60日以内の支払  | 4条1項 | 役務の提供を受けた日から <b>60日以内、かつできる限り短い期間内</b> 。月末締め翌月末払いは適合。翌々月末払いは不可。荷主からの入金待ちは理由になりません     |
| 7つの禁止行為   | 5条   | 受領拒否／ <b>報酬の減額</b> ／返品／ <b>買いたたき</b> ／ <b>購入・利用強制</b> ／不当な経済上の利益の提供要請／不当な給付内容の変更・やり直し |
| 育児介護等への配慮 | 13条  | 6か月以上の業務委託。申出に応じて必要な配慮                                                                |
| ハラスメント対策  | 14条  | 相談対応等の体制整備                                                                            |

|             |     |                                                          |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 中途解除の30日前予告 | 16条 | 6か月以上の継続的業務委託の解除(更新しない場合を含む)は30日前までに予告。理由開示を求められたら遅滞なく開示 |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------|

### 備車実務で触れやすい3点

- 運賃の一方的減額、出来高からの天引き(燃料代・車両使用料・事故負担金)は、報酬の減額(5条1項2号)や不当な経済上の利益の提供要請(5条2項1号)に触れやすい典型です。
- 指定給油所・指定修理工場・指定保険の強制は購入・利用強制(5条1項5号)に触れる可能性があります。しかも**これらを強制している実態自体が、日興運送事件が示すとおり労働者性を強く肯定する事情**でもあります。
- 備車先を切るときは**30日前までに予告**。「来月から仕事がない」の口頭通告は16条違反です。

## 39 労働者と評価されたときの遡及リスク

請負として扱ってきた持込み運転手が、労基署の是正勧告・年金事務所の調査・本人の労災申請や未払残業請求をきっかけに労働者と認定された場合に何が起きるかです。

| 項目          | 期間        | 内容                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社会保険料の追徴    | 2年        | 健保法193条・厚年法92条1項の消滅時効。事業主負担分＋被保険者負担分を一括で追徴。既に退職している・本人が応じない場合、 <b>事実上事業主が全額を負担することになりがち</b> です<br>試算：報酬月額40～60万円の運転手1人で、2年分が250万～350万円規模になります(あくまで概算)                |
| 未払割増賃金      | 3年        | 労基法115条は5年だが、附則143条3項により <b>当分の間3年</b> 。さらに <b>労基法114条の付加金(同額)が上乗せされ、実質2倍になり得ます</b><br>請負扱いだと労働時間を管理していないのが通例で、争いになると運転日報・デジタコ・ETC履歴・点呼記録から労働時間が推認され、不利な認定を受けやすくなります |
| 年次有給休暇      | 稼働開始日まで遡及 | 労基法39条の付与義務が当初から発生していたことになります。年10日以上付与される者には <b>年5日の時季指定義務</b> があり、違反は30万円以下の罰金(労働者1人につき1罪)                                                                          |
| 労災の費用徴収     | —         | <b>未加入期間中に労災事故が発生していた場合、労災保険法31条1項1号により保険給付に要した費用を事業主から徴収(運用上、故意100%・重過失40%)</b>                                                                                     |
| 雇用保険料・労災保険料 | 2年        | 労働保険徴収法41条1項                                                                                                                                                         |

### 実務の要点 — 中間がいちばん危ない

いちばん危険なのは「**請負のつもりで、実態は労働者**」という中間状態です。どちらかにはっきり寄せてください。

- **労働者として扱う**なら、雇用契約を結び、4分の3基準で健保・厚年、週20時間で雇用保険、労災は当然適用。改善基準告示も守る。
- **独立の事業者として扱う**なら、相手が**自分の一般貨物の許可を持っていること**が出発点です(そうでなければケース⑥の白トラ委託になります)。そのうえで出来高払にし、ルート・出発時刻を指示せず、契約外の雑務をさせず、フリーランス新法の書面明示と60日払いを守り、労災特別加入を勧める。

根拠：昭和60年12月19日 労働基準法研究会報告 第3-1／最一小判平成8年11月28日(労判714号14頁)／東京地判平24.1.27・平25.10.24／健保法3条1項9号・3条3項2号・193条／厚年法6条1項2号・12条5号・92条1項／平成24年法律第62号 附則17条・46条／令和7年法律第74号／雇用保険法6条・令和6年法律

第26号／労災保険法3条1項・31条1項1号・33条3号・35条1項・労災則46条の17第1号／労働保険徴収法41条1項／労基法39条・114条・115条・附則143条／フリーランス新法3条・4条・5条・13条・14条・16条／貨物自動車運送事業輸送安全規則3条・7条／貨運法28条・70条

# ダンプの表示番号(ゼッケン)と自重計

本文で繰り返し出てくる「ゼッケンでは緑ナンバーか判断できない」の根拠と、保有5台の点検項目をまとめます。根拠は**土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法**(ダンプ規制法。昭和42年法律第131号)とその施行令・施行規則です。

## 40 ゼッケンとナンバープレートは別物

この2つは根拠法令・意味・表示場所のすべてが違います。混同が現場の判断ミスの元になります。

|      | 表示番号(ゼッケン)             | ナンバープレート               |
|------|------------------------|------------------------|
| 根拠法  | ダンプ規制法3条・4条            | 道路運送車両法(自動車登録番号標)      |
| 意味   | 使用者の経営する事業の種類と使用の本拠を示す | 事業用(緑)か自家用(白)かの別、車種、用途 |
| 表示場所 | 荷台の両側面および後面の3面         | 車体の前後(後面は封印あり)         |
| 付く車  | 土砂等を運ぶ大型ダンプは緑も白も付く     | すべての自動車                |

### 法の建て付けはむしろ逆 — 白ナンバーの方が義務が重い

#### ダンプ規制法3条1項(自家用＝白)

「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、……次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。」

#### 同3条2項(事業用＝緑)

「土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものに限る。)を使用しようとする者は、……国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。」

つまり白ナンバーは「届出＋指定申請」の二重義務、緑ナンバーは「指定申請」のみです。**ゼッケンが付いているから緑ナンバーだ、という推論は成り立ちません。** 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)のダンプにゼッケンが付いているのは、法がそう義務づけているからです。事業用かどうかは自動車検査証の「用途」欄で確認してください。

## 41 指定申請の手続

| 項目       | 内容                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当社に必要な手続 | 表示番号の指定申請のみ(法3条2項)。届出は不要                                                                    |
| 申請先      | 岩手運輸支局長(輸送・監査部門)<br>施行令4条2項で運輸支局長まで委任されており、東北運輸局長への進達は不要です。一般貨物の事業計画変更認可とは権限の所在が違うので混同しないこと |
| 連絡先      | 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5<br>輸送・監査部門 019-638-2155／電話受付 平日8:30～11:45・13:00～17:00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 様式       | 岩手運輸支局がExcel様式を公開(土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲)＝事業者ごと1枚／(乙)＝車両ごと／使用廃止届出書)<br><a href="https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/it/yusou/it-yutr05.html">https://www.tb.mlit.go.jp/tohoku/it/yusou/it-yutr05.html</a><br>★ダウンロードした様式の宛先が「青森運輸支局長 殿」のままなので、「岩手運輸支局長」に書き換えてから提出すること(東北運輸局管内の共通様式のため) |
| 添付書類     | 自動車検査証／自重計技術基準適合証／経営する事業の挙証書類(運送事業者は事業用自動車等連絡書)<br>※運送事業者は第一号様式 注(6)により、(甲)の記載が年月日・氏名住所・事業の種類だけで足りす                                                                                                                                                                            |
| 手数料・処理期間 | 確認不能(公表資料に記載なし。申請前に支局へ確認)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 使用廃止     | 土砂等の運搬に供しないこととなった日から <b>30日以内</b> に届出(法5条)<br>※「30日以内」は <b>廃止</b> の期限です。事業用の申請事項の変更(規則5条2項)には期限の定めがありません                                                                                                                                                                       |

42 表示番号の中身 — 当社は「岩手(営) + 番号」

施行規則6条: 表示番号は次の3つをこの順で組み合わせ、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示する。

1. 使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部・運輸支局を表示する文字(別表第二)
2. 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)
3. 5けた以下のアラビア数字

記号の一覧(施行規則 別表第三) — 7種類がすべて

| 記号  | 経営する事業の種類 | 当社との関係                             |
|-----|-----------|------------------------------------|
| (営) | 自動車運送事業   | 当社はこれ。一般貨物自動車運送事業の許可を持つため          |
| (石) | 採石業       | —                                  |
| (砕) | 砕石業       | 当社は該当しません。砕石を「運ぶ」事業ではなく「製造する」事業の記号 |
| (砂) | 砂利採取業     | —                                  |
| (販) | 砂利販売業     | —                                  |
| (建) | 建設業       | 当社が建設業許可を持たないなら関係なし                |
| (他) | その他       | —                                  |

よくある誤解 — 「砕石を運ぶから(砕)」は誤り

規則6条2号は「**経営する事業の種類**を表示する文字及び記号」と定めており、**運ぶ物ではなく、営んでいる事業**で決まります。

(砕)の挙証書類は運輸支局の資料で「大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本」とされており、**砕石プラントを持つ者が前提**です。親会社・株式会社石名坂(真荷主)が砕石を製造し、当社はそれを運ぶ運送事業者ですから、**当社は(営)**です。国交省通達(平成30年2月5日付)も運送事業者について「**表示番号はマル営表記となる**」と明記しています。

## 地名文字(別表第二) — 岩手県は「岩手」のみ

別表第二には岩手県関係として岩手運輸支局＝「岩手」だけが掲げられています。ナンバープレートが「盛岡」「平泉」であっても、ゼッケンの地名文字は「岩手」です(ナンバープレートの地名とは別の体系)。

### 当社5台の表示番号の形

岩手(営)○○○○○

## 表示の方法(法4条・規則6条・別表第一)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 位置    | 荷台の両側面および後面の3面。 <b>後面の脱落・かすれが最も多い指摘事項です</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 色・書き方 | ペンキ等により <b>左横書き</b> 。文字・記号・数字は <b>黒色</b> 、地は <b>白色</b> (別表第一 備考)                                                                                                                                                                                                   |
| 寸法    | 文字の高さ <b>200mm</b> ／文字と数字の幅 <b>150mm</b> ／記号の幅 <b>200mm</b> ／文字と記号の太さ <b>15mm</b> ／数字の太さ <b>30mm</b><br>※規則別表第一は「図」で、条文の文字としては寸法が書かれていません。この数値は九州運輸局・京都運輸支局・滋賀運輸支局が一致して公表している値です。規則6条1項も「別表第一の例により」としており厳密な許容差付きの規格ではありませんが、法4条の「 <b>外側に見やすいように</b> 」は必ず満たす必要があります |

## 43 自重計・さし枠・土砂禁ダンプ

### 自重計(法6条)

「土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める**技術上の基準に適合する積載重量の自重計**(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。」

技術基準は「**土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令**」(昭和43年通商産業省・運輸省令第1号)で、ダンプ規制法施行規則ではありません。計量法の検定対象ではなく、申請窓口では**自重計技術基準適合証**を確認します。**故障放置は法21条1号の罰金対象**です。

### さし枠は「取付金具があるだけ」でも違反

#### 道路運送車両の保安基準27条2項 — ゼッケン付きダンプ専用の禁止規定

「土砂等運搬大型自動車には、当該自動車の最大積載量をこえて……土砂等を積載できるものとして告示で定める物品積載装置を備えてはならない。」

細目告示193条2項が定める「備えてはならない物品積載装置」は次の3つです。

1. 最大積載量 ÷ 荷台容積が**1.5t/m<sup>3</sup>未満**の荷台
2. さし枠の取付金具を有する荷台 ← **枠を外しても金具が残っていれば違反**
3. 後煽・側煽等を高くして**最大積載量を超えて積載することを目的とした荷台**(あおりのかさ上げ)

### 土砂禁ダンプで碎石を運んではいけない

荷台容積が大きすぎて「最大積載量 ÷ 荷台容積」が1.5t/m<sup>3</sup>に満たない車は、車検証の備考欄に「**土砂等運搬禁止車両**」と記載されます。廃棄物・木くず・スクラップなど比重の軽い物を運ぶための車です。

碎石はダンプ規制法2条1項に明記された「土砂等」ですから、これを土砂禁ダンプで運ぶと、①保安基準27条2項違反、②表示番号なしでの運搬＝法4条違反、③荷台を満載すれば構造的に必ず過積載、の3つが同時に成立します。5台の車検証備考欄に「土砂等運搬禁止車両」の記載がないことを確認してください。

#### 44 罰則と使用制限 ― 労基法違反で5台が止まる

| 条文     | 対象行為                                                  | 法定刑                       |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 法20条1号 | 表示をせず、又は虚偽の表示をした（法4条違反）                               | 3万円以下の罰金                  |
| 法21条1号 | 自重計を取り付けなかった（法6条違反）                                   | 1万円以下の罰金                  |
| 法19条   | 使用制限・禁止処分に違反した                                        | 3月以下の拘禁刑若しくは5万円以下の罰金、又は併科 |
| 法23条   | 自家用の届出をせず、又は虚偽の届出をした                                  | 3万円以下の過料（刑罰ではない）          |
| 法22条   | 両罰規定。運転者がゼッケン無表示で運行すれば、運転者と会社の双方に罰金が科される（法23条の過料は対象外） |                           |

なお、「指定申請をしなかったこと」自体を処罰する規定はありません。ただし指定がなければ表示すべき番号が存在せず、結局法4条の表示義務違反（法20条1号）になります。事業用には届出義務がないので法23条の過料は適用されません。

##### ★法8条 ― 労働基準法違反を理由に、6か月以内の使用制限・禁止

「国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定……又は労働安全衛生法第68条の規定に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、……この限りでない。」

| 引用されている条文 | 内容                 |
|-----------|--------------------|
| 労基法5条     | 強制労働の禁止            |
| 労基法32条    | 労働時間（1週40時間・1日8時間） |
| 労基法35条    | 休日（毎週1日又は4週4日）     |
| 労基法37条    | 時間外・休日・深夜の割増賃金     |
| 安衛法68条    | 病者の就業禁止            |

都道府県労働局長から地方運輸局長に通報される仕組み（法8条2項）です。労基署の是正勧告がダンプの使用停止に直結します。改善基準告示だけでなく労働基準法そのものの遵守が、ダンプ事業の存立に直結します。ただし、ただし書があります。「違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明」があれば使用者は処分を免れます。指導記録・点呼記録・労働時間管理記録の保存が、そのまま免責の証拠になります。

法7条は運転者の交通事故・道交法違反（ひき逃げ、酒酔い、過積載等による死亡事故）を理由とする使用制限・禁止で、こちらは警察本部長から地方運輸局長に通報されます。同じくただし書があります。使用禁止処分の際は、車検証の返納または番号標の取りはずし・領置を命じられることがあります（法9条）。

45 保有5台の自己点検表

車両ごとに1枚使ってください。

| ダンプ規制法 自己点検表 |    | 車番:                                                | 点検日:令和                                                                              | 年 | 月 | 日 | 点検者: |
|--------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|
| 区分           | No | 点検項目                                               | 判定                                                                                  |   |   |   |      |
| 書類           | 1  | 表示番号の指定を受けているか(指定通知書または車検証備考欄で確認)                  | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 2  | 車検証の最大積載量が5,000kg以上・車両総重量8,000kg以上か(=法の対象車両か)      | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 3  | 車検証備考欄に「土砂等運搬禁止車両」の記載がないか                          | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 4  | 自重計技術基準適合証を保管しているか                                 | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
| 表示           | 5  | 荷台の左側面に表示があるか                                      | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 6  | 荷台の右側面に表示があるか                                      | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 7  | 荷台の後面に表示があるか ★脱落が最も多い                              | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 8  | 「岩手(営)○○○○○」の表記で、黒文字・白地・文字高さ200mm程度が保たれ、かすれ・剥離がないか | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
| 自重計          | 9  | 自重計が取り付けられているか                                     | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 10 | 運転席から数値が読め、実際に作動するか                                | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 11 | トラックスケールの計量値と大きくずれていないか                            | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
| 荷台           | 12 | さし枠が付いていないか                                        | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 13 | さし枠の取付金具が残っていないか ★金具だけでも違反                         | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
|              | 14 | 後煽・側煽をかさ上げしていないか                                   | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否                               |   |   |   |      |
| 手続           | 15 | 車両入替・使用者変更があった場合、申請事項変更届を出したか                      | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |   |   |   |      |
|              | 16 | 廃車・土砂等の運搬をやめた車について、30日以内に使用廃止届を出したか                | <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該当なし |   |   |   |      |

根拠:ダンプ規制法2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・19条～23条／同施行令1条・4条／同施行規則1条・5条・6条・別表第一～第三／土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(昭和43年通商産業省・運輸省令第1号)／道路運送車両の保安基準27条2項／同細目告示193条／国交省通達(平成30年2月5日)／岩手運輸支局 公表資料

# 利用運送の全パターン

第3部の判定フローを、**誰が誰を使うか**の全組合せに展開します。備車の13ケース（第2部）と対になる一覧です。

## 46 制度は4つしかない

複雑に見えますが、骨格は次の4つだけです。**どれに当たるかは「委託先が何者か」で決まります。**

| 制度          | 手続           | こういうとき                                     | 根拠                              |
|-------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 貨物自動車利用運送   | 事業計画<br>変更認可 | 一般貨物・特定貨物の事業者が、 <b>他の一般貨物・特定貨物の事業者</b> を使う | 貨運法2条7項・9条1項<br>利用運送法19条で同法は不適用 |
| 第一種貨物利用運送事業 | 登録           | 上記以外で、他人の需要に応じ運送責任を負って、実運送事業者等を使う          | 利用運送法2条7項・3条1項                  |
| 第二種貨物利用運送事業 | 許可           | 船舶・航空・鉄道の幹線＋前後のトラック集配を <b>一貫して</b> 行う      | 利用運送法2条8項・20条                   |
| 貨物取次事業      | <b>無規制</b>   | 荷主に <b>運送責任を負わない</b> 紹介・取次ぎ                | 平成14年法律第77号で規制廃止（Q&A A3）        |

### 分かれ目は、貨運法2条7項の括弧書き

「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送（**自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。**）を利用してする貨物の運送」

委託先が**自ら車を持つ緑ナンバー**なら括弧書きに当たらず「貨物自動車利用運送」＝**認可**。委託先が**車を持たない水屋**なら括弧書きで除外され、利用運送法19条の適用除外が働かず＝**登録**。ここがすべての分岐点です。

## 47 全パターン一覧 — 委託者7 × 委託先11

| 委託者\委託先          | A<br>一般貨物 | B<br>特定貨物 | C<br>軽貨物<br>(届出済) | D<br>第一種<br>(水屋) | E<br>第二種 | F<br>船舶<br>(内航) | G<br>鉄道 | H<br>航空 | I<br>港湾 | J<br>索道 | K<br>無許可 |
|------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1 一般貨物(緑)<br>＝当社 | 認可        | 認可        | 空白                | 登録               | 登録※      | 登録              | 登録      | 登録      | －       | －       | 禁止       |
| 2 特定貨物           | 認可        | 認可        | 空白                | 登録               | 登録※      | 登録              | 登録      | 登録      | －       | －       | 禁止       |
| 3 軽貨物(黒)         | 登録        | 登録        | 空白                | 登録               | 登録       | 登録              | 登録      | 登録      | －       | －       | 禁止       |
| 4 第一種(水屋)        | 本体        | 本体        | －                 | 利用の利用            | 利用の利用    | 登録              | 登録      | 登録      | －       | －       | 禁止       |
| 5 第二種            | 集配        | 集配        | 規制外               | 利用の利用            | 利用の利用    | 幹線              | 幹線      | 幹線      | －       | －       | 禁止       |
| 6 荷主(真荷主)        | －         | －         | －                 | －                | －        | －               | －       | －       | －       | －       | 禁止       |

|          |    |    |   |    |    |    |    |    |   |   |    |
|----------|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|
| 7 倉庫・3PL | 登録 | 登録 | — | 登録 | 登録 | 登録 | 登録 | 登録 | — | — | 禁止 |
|----------|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|

| 表記 | 意味                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 認可 | 貨物自動車利用運送。利用運送法は19条で適用除外。貨運法9条1項の事業計画変更認可（特定貨物は35条6項で準用）                     |
| 登録 | 第一種貨物利用運送事業の登録（利用運送法3条1項）。既登録でも、運送機関の種類・区域・区間の範囲外なら変更登録（7条1項）                |
| 空白 | 貨運法2条7項にも利用運送法にも当たらない。どちらの制度の規制も及ばない（48章。条文からの帰結＝要照会）                        |
| —  | 利用する行為が制度の定義に当たらない（該当なし）。港湾運送事業者・索道事業者は利用運送法上の「実運送事業者」ではありません（Q&A A1）        |
| 禁止 | 貨運法65条の2（2026年4月1日施行）。「何人も」が名宛人。罰則75条14号（100万円以下の罰金）、80条で両罰。未届出の軽貨物も対象（同条3号） |
| ※  | 1×E・2×E は契約内容で分岐。自動車を使用しない契約なら登録、兼業トラック事業者に自動車使用契約で出すなら認可                    |

荷主（6の行）がすべて「—」である理由 — 自社の貨物を運ばせるのは「他人の需要に応じ」たものではないからです（Q&A A1）。複数の運送会社へ直接発注しても同じです。ただし、他人の貨物について運送責任を負って手配し始めた瞬間に、6ではなく7（倉庫・3PL）の行に移ります。

## 48 境界の3パターン — ここだけ押さえれば迷わない

① 緑ナンバーが軽貨物（黒・届出済）に委託する — 制度の空白

要照会

貨運法2条7項は委託先を「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営業者」に限定しており、軽貨物は入りません。一方、利用運送法2条5項も軽を「実運送事業者」から除いています（Q&A A1「軽自動車……を利用して運送する事業は、貨物利用運送事業には該当しません」）。

→ したがって登録も事業計画変更認可も不要、というのが条文からの帰結です。ただし行政がそう明言した文書は見つかりませんでした。東北運輸局への照会事項とします（Q12）。

ただし完全な無規制ではありません — 条文の非対称に注意

| 規定                  | 軽への委託 | 条文の書きぶり          |
|---------------------|-------|------------------|
| 法24条2項（委託先への書面交付）   | 対象外   | 「他の一般貨物自動車運送事業者」 |
| 法23条の4（委託次数の制限）     | 対象    | 「他の貨物自動車運送事業者」   |
| 法24条の5（実運送体制管理簿・通知） | 対象    | 同上               |
| 法65条の2（無許可者への委託禁止）  | 対象    | 3号で未届出の軽貨物を明示    |

碎石をダンプで運ぶ当社が軽貨物を使う場面はまずありませんが、書類・小口部品の搬送で使うなら届出済かどうかの確認だけは必須です。

## ② 緑ナンバーが水屋(利用運送事業者)に委託する — 登録が要る

第一種登録

委託先が**自ラ車を使わない**利用運送事業者なら、貨運法2条7項の括弧書きで「貨物自動車利用運送」から外れ、利用運送法19条の適用除外が働きます。**Q&A A45**が明文で述べています。

「トラック事業者が**実運送事業者**(トラック事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法**第19条の適用除外**にあたるため、……登録は必要ありませんが、**事業計画の変更認可申請**を行う必要があります。なお、トラック事業者が**利用運送事業者**(トラック事業者でない**利用運送事業者**)を利用する場合は、……**第一種貨物利用運送事業の登録が必要**となります。」

**実務上の注意** — 求車求貨サイトやマッチングで配車を流すとき、**相手が実運送事業者なのか利用運送事業者なのかで必要な手続きが変わります**。相手の許可・登録の種類を確認してください。なお**水屋から仕事を受ける側**に手続は要りません(当社は実運送事業者だから)。

## ③ フェリー・RORO船を使う — 継続利用なら内航海運の登録

第一種登録

**Q&A A43**は、船社とあらかじめ一定期間有効な運送に関する契約を締結し、継続的に船舶を利用した貨物運送サービスを荷主に提供する場合、貨物利用運送事業(内航海運)に該当するとしています。「一定期間有効な運送に関する契約」には**車両航送運賃の見積書等**も含まれます。

| 態様                                       | 内航海運の第一種登録               |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 船社と一定期間有効な運送契約(運賃見積書等を含む)を締結し、継続的にサービス提供 | 必要                       |
| 無人車航送(シャーンのみ航送、ドライバー非同乗)                 | 原則必要(通常は一定期間契約があるため。A44) |
| 輸送障害等で当日に乗船券を購入し、ドライバー同乗で旅客定期航路を使う       | 不要                       |

分かれ目は「一定期間有効な契約の有無」と「ドライバー同乗の有無」の2つです。**継続的にフェリーを組み込んだダイヤを組んだ時点で登録が必要**になります。鉄道コンテナ(JR貨物)・航空も同じく、それぞれのモードの登録が要ります。

## 49 第二種と、許可なしで集配できる特例

第二種は**船舶・航空・鉄道の幹線＋前後のトラック集配を一貫して**行う事業です(利用運送法2条8項)。当社には直接関係しませんが、取引先に第二種事業者がいる場合の理解のために置きます。

| 論点        | 内容                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一種登録の要否  | 第二種の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内では第一種登録は不要(法3条2項)                                                                                                                                                          |
| 自ラ集配できる特例 | 第二種の許可の申請の時点で貨運法3条・35条1項の許可を受けていない者は、集配事業計画が輸送の安全確保のため適切と認められれば、 <b>貨物自動車運送事業の許可なしに自ラ集配できます</b> (利用運送法23条5号、貨運法37条の2第2項)<br>※Q&A A46は「貨運法37条2項」と引用していますが、令和6年法律第23号の条ズレにより <b>現行は37条の2第2項</b> です |
| 安全規制は免れない | この者は「 <b>特定第二種貨物利用運送事業者</b> 」と呼ばれ、貨運法37条の2第3項により輸送の安全に関する規定(13条・14条・15条・ <b>16条の運行管理者</b> ・20条～23条の3・25条・33条1号)が準用されます。 <b>許可は要らないが安全規制は緑ナンバーとほぼ同等</b> です                                        |
| 集配の再委託    | 集配の委託先がさらに再委託する場合、 <b>再委託先の実運送事業者の名称等を集配事業計画に記載する必要はありません</b> (Q&A A24)                                                                                                                          |

50 違法・グレーの類型

| 類型                         | 根拠         | 法定刑・処分                                                                             |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 無登録で第一種を経営                 | 利用運送法62条1号 | 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科                                                        |
| 無許可で第二種を経営                 | 同60条1号     | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科                                                        |
| 認可を受けずに貨物自動車利用運送を行う        | 貨運法9条1項    | 行政処分 初違反10日車／再違反20日車(別表:規則2条1項8号「貨物自動車利用運送を行うか否かの違反」)。無認可の事業計画変更は法75条2号で100万円以下の罰金 |
| 認可後の委託先の追加・変更を届け出ない        | 規則7条1項4号   | 行政処分 警告／10日車(=事後届出で足りる事項)                                                          |
| 第一種の名義を他人に利用させる／名義で経営させる   | 利用運送法13条   | 62条2号・3号(1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、併科あり) 第二種にも34条1項で準用。罰則は60条2号・3号(3年／300万円)          |
| 登録した運送機関・区域・区間の範囲外で利用運送を行う | 利用運送法7条1項  | 事前に変更登録が必要(Q&A A10・A11)。変更登録を受けずに変更=66条1号(50万円以下の罰金)                               |
| 無許可業者(白トラ・未届出軽貨物)に委託       | 貨運法65条の2   | 75条14号(100万円以下の罰金)、80条で両罰                                                          |
| 「紹介だけ」と称して実質は運送責任を負う       | 利用運送法3条1項  | 無登録営業として62条1号。取次ぎで通すなら、荷主と実運送会社の間に直接の運送契約が成立していることを書面で明示すること(Q&A A3)               |

両罰規定:利用運送法67条(60条～66条の全部)／貨運法80条(70条・71条・74条・75条)。100%出資子会社であっても、子会社自身が登録・許可を取得しなければなりません(Q&A A22)。

51 当社が取りうるパターンの分類

前提:一般貨物の許可あり(緑ナンバー・大型ダンプ5台)／貨物自動車利用運送を行う旨の事業計画記載は未確認／産廃許可は岩手県のみ・積替え保管なし。

今のままでできる(追加手続なし)

| # | パターン                         | 留意点                                                       |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 親会社・株式会社石名坂(真荷主)の碎石を自社ダンプで運ぶ | 一般貨物そのもの。親会社は真荷主となり法12条の書面相互交付義務が双方に生じる                   |
| 2 | 元請・荷主から直接受注して自社ダンプで運ぶ        | 同上                                                        |
| 3 | 水屋から下請として仕事を受ける              | 受託側は実運送事業者なので手続不要。ただし2026年4月1日から委託元の水屋側に書面交付義務等(貨運法37条1項) |
| 4 | 他の緑ナンバー事業者から下請として仕事を受ける      | 受託側に手続なし。元請連絡事項の受領と、さらに下へ流す場合の通知義務                        |
| 5 | 届出済の軽貨物に運送を委託する              | 条文上は手続不要だが要照会(48章①)。管理簿・再委託制限の対象にはなる                      |

|   |                                           |                           |
|---|-------------------------------------------|---------------------------|
| 6 | 産業廃棄物を <b>自社ダンプ</b> で <b>岩手県内完結</b> で運搬する | 積込地・荷卸地とも岩手県内。積替え保管はしない   |
| 7 | 輸送障害等で当日券を買い、ドライバー同乗でフェリーを使う              | Q&A A43後段。内航海運の利用運送に該当しない |

## 事業計画変更認可が要る(貨運法9条1項)

| #  | パターン                                             | 留意点                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8  | 引き受けた運送を他の緑ナンバー事業者を下請に出す<br>＝丸幸運輸(緑)・高新建材(緑)への備車 | これが当社の本命。 <b>未認可で行えば行政処分 初違反10日車。添付書類は利用する事業者との運送契約書の写し(規則3条5号イ)</b> |
| 9  | 特定貨物自動車運送事業者を下請に出す                               | 委託先の許可上の「特定の者」でなければ受託できない(貨運法2条3項)                                   |
| 10 | 認可取得後に委託先を追加・変更する                                | 事後届出で足りる(規則7条1項4号)。認可の取り直しは不要                                        |

## 第一種貨物利用運送事業の登録が要る(利用運送法3条1項)

| #  | パターン                             | 運送機関の種類 | 根拠          |
|----|----------------------------------|---------|-------------|
| 11 | 水屋に運送を委託する                       | 自動車     | Q&A A45後段   |
| 12 | 第二種事業者に一貫輸送を委託する(自動車を使用しない契約の場合) | 自動車     | 2条7項括弧書     |
| 13 | <b>フェリー・RORO船を継続的に使う／無人車航送</b>   | 内航海運    | Q&A A43・A44 |
| 14 | JR貨物の鉄道コンテナを使って運送を引き受ける          | 鉄道      | 利用運送法2条4項   |
| 15 | 航空を使って運送を引き受ける                   | 航空      | 利用運送法2条3項   |

**登録のハードル**: 営業所／保管体制が必要な場合は保管施設／**基準資産額300万円以上**(規則7条)／欠格事由に当たらないこと／**登録免許税9万円**／標準処理期間2～3か月。登録は**運送機関の種類・区域・区間・業務の範囲**単位です(法4条1項4号)。**自動車**で登録しても**内航海運は使えません**(Q&A A10)。

## できない

| #  | パターン                          | 理由                                                                                            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 産業廃棄物の運搬を他社に回す(緑ナンバー・水屋を問わず)  | <b>廃掃法14条16項の再委託禁止。26条1号(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)</b><br>※令6条の12の基準を全部満たせば適法に実施できる余地はあります(ケース⑬) |
| 17 | 産廃について第一種登録を取って運搬を手配する        | <b>廃掃法12条5項・14条15項。25条1項6号・13号(5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金)。利用運送の登録は廃掃法の許可を代替しません</b>              |
| 18 | 積込地または荷卸地が岩手県外の産廃運搬を引き受ける     | 産廃収集運搬業許可が岩手県のみ                                                                               |
| 19 | 沢口砂利店(白)・熊谷砂利店(白)など無許可業者に委託する | <b>貨運法65条の2。75条14号(100万円以下の罰金)、80条で法人にも罰金</b>                                                 |
| 20 | 自社の緑ナンバーの名義を他社に使わせる           | <b>貨運法28条。70条2号・3号(3年／300万円、併科あり)</b>                                                         |

|    |                            |                                  |
|----|----------------------------|----------------------------------|
| 21 | 第一種登録を取った後、その名義を他社に貸す      | 利用運送法13条。62条2号・3号(1年／100万円、併科あり) |
| 22 | 登録した運送機関・区域・区間の範囲外で利用運送を行う | 事前に変更登録が必要(Q&A A10・A11)          |
| 23 | 「紹介だけ」と称して実質的に運送責任を負って手配する | 無登録営業(62条1号)                     |

### まず確認すべき3点

1. 事業計画に「貨物自動車利用運送＝行う」の記載があるか。なければ#8ができません(認可に1～4か月)。
2. 備車先が実運送事業者か、水屋か。前者なら認可、後者なら登録と、必要な手続が変わります。
3. 産廃は自社ダンプの直行運搬のみ。#16～18は制度が違うので、貨運法の手続では解決しません。

根拠：貨運法2条2項～4項・2条7項・2条8項1号・9条1項・23条の4・24条2項・24条の5・28条・35条・37条・37条の2・65条の2・70条・75条・80条／同施行規則2条・3条5号イ・5条・7条1項4号／貨物利用運送事業法2条・3条・4条1項4号・6条・7条1項・13条・19条・20条・21条・23条5号・25条・34条1項・60条～67条／同施行規則6条・7条／国交省「貨物利用運送事業についてのQ&A」A1・A3・A4・A9・A10・A11・A22・A24・A40・A42・A43・A44・A45・A46／行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について(別表)／廃掃法12条5項・14条15項・14条16項・25条・26条